РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Дело № 1-242/2021

Номер дела: **1-242/2021**

УИН: **28RS0017-01-2021-001432-05**

Дата начала: **30.04.2021**

Дата рассмотрения: **19.07.2021**

Суд: **Свободненский городской суд Амурской области**

Судья: **Сиваева О.А.**

:

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник (адвокат)	Информация скрыта		
Защитник (адвокат)	Информация скрыта		
Защитник (адвокат)	Информация скрыта		
ПРОКУРОР	Информация скрыта		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			30.04.2021
Передача материалов дела судье			30.04.2021
Судебное заседание для решения вопроса об избрании/продлении меры пресечения			07.05.2021
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		07.05.2021
Судебное заседание			19.05.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	26.05.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		23.06.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		24.06.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		25.06.2021

Судебное заседание	Объявлен перерыв	14.07.2021
Судебное заседание		14.07.2021
Судебное заседание		16.07.2021
Судебное заседание	Постановление приговора	19.07.2021
Дело передано в архив		02.08.2021

Приговор

28RS0017-01-2021-001432-05

Уголовное дело № 1-242/2021

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

19 июля 2021 года город Свободный

Свободненский городской суд Амурской области в составе:

председательствующего судьи Сиваевой О.А.,

при секретаре судебного заседания Першиной Г.Н., помощнике судьи Шевченко Е.В.,

с участием государственного обвинителя - помощника Свободненского городского прокурора Амурской области Чернецова Д.В.,

подсудимого Ражабова У.Т., его защитника – адвоката Пугачевой Е.В., предъявившей удостоверение -- от -- и ордер -- от --,

подсудимого Султонова Р.Э.У., его защитника – адвоката Пугачева Р.В., представившего удостоверение -- от -- и ордер -- от --,

подсудимого Нумонжонова И.И.У., его защитника - адвоката Сафронова Д.В., представившего удостоверение -- от -- и ордер -- от --,

переводчиков ФИО28, ФИО29, ФИО30,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Ражабова Умрзока Тураевича, -- года рождения, уроженца -- --, -- --, имеющего образование --, состоящего в браке, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, работающего до задержания в ООО «ФИО2» --, военнообязанного, проживающего до задержания по адресу: --, -- «ФИО2», судимости не имеющего,

содержащегося под стражей с --,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного --

Султонова Рахматжона Эркинбой Угли, -- года рождения, уроженца -- --, -- --, имеющего образование --, в браке не состоящего, несовершеннолетних детей на иждивении не имеющего, работающего до задержания в -- «ФИО2» --, военнообязанного, проживающего до задержания по адресу: --, -- -- «ФИО2», судимости не имеющего,

содержащегося под стражей с --,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного --

Нумонжонова Илгорбека Илхомжон Угли, -- года рождения, уроженца -- --, гражданина --, имеющего образование -- --, в зарегистрированном браке не состоящего, работающего до задержания ООО «ФИО2» --, военнообязанного, проживающего до задержания по адресу: --, -- «ФИО2», судимости не имеющего,

содержащегося под стражей с --,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного --

установил:

Ражабов У.Т., Султонов Р.Э.у, Нумонжонов И.И.у, каждый, совершили участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, уничтожением имущества, применением предметов, представляющих опасность для окружающих.

Преступление совершено ими на территории АГПЗ Свободненского района Амурской области при следующих обстоятельствах.

Постановлением Правительства Российской Федерации от -- -- на территориях муниципальных образований -- и -- создана территория опережающего социально-экономического развития «Свободный», в рамках которой ПАО «Газпром» осуществляется реализация проекта по строительству Амурского газоперерабатывающего завода. Ввод в эксплуатацию двух первых технологических линий по переработке газа запланирован на май 2021 года, плановый срок введения завода в эксплуатацию 2024 год.

В соответствии с договором субподряда -- от -- Общество с ограниченной ответственностью «ФИО2» (далее – ООО «ФИО2») приняло на себя обязательство выполнить комплекс строительно-монтажных работ на объектах строящегося завода на территории --. С целью исполнения обязательств по указанному договору ООО «--» привлекло к работе иностранных граждан, из которых наиболее многочисленную этническую группу составили граждане --.

--, в период с --, работники ООО «ФИО2» и иных подрядных организаций, задействованных на строительстве объектов Амурского газоперерабатывающего комплекса, расположенного на территории --, приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, уничтожением имущества, применением предметов, представляющих опасность для окружающих, на строительной площадке Амурского газоперерабатывающего завода, а также на территории вахтового поселка строителей Амурского газоперерабатывающего завода в Свободненском районе Амурской области.

--, около -- --, на территории строительной площадки Амурского газоперерабатывающего завода между гражданами -- – работниками ООО «ФИО2» и руководством указанного общества возник конфликт в связи с разногласиями в части порядка возмещения расходов по оплате патентов иностранных работников на трудовую деятельность за период с -- по --, во время действия ограничительных мер, обусловленных пандемией коронавируса.

В ходе конфликта протестующими руководству ООО «ФИО2» выдвинуты требования о повышении заработной платы, выплате обещанных работодателем премиальных, прекращении производства вычетов стоимости патентов из заработной платы работников, возмещении транспортных расходов, улучшении рациона питания и условий проживания, снижении цен на продукты питания в магазинах, расположенных на территории вахтового поселка строителей Амурского газоперерабатывающего завода, смягчении карантинных мер в связи с коронавирусной инфекцией (пандемией).

--, в период с --, Нумонжонов Илгорбек Илхомжон Угли, Ражабов Умрзок Тураевич, Султонов Рахматжон Эркинбой Угли, и другие лица, являющиеся работниками ООО «ФИО2» и иных подрядных организаций, осуществляющих строительство объектов Амурского газоперерабатывающего завода, находясь на территории строящегося завода в --,

а позже и на территории вахтового поселка строителей Амурского газоперерабатывающего завода, действуя совместно и согласованно между собой и другими неустановленными следствием лицами из числа строителей Амурского газоперерабатывающего завода, численность которых в разное время и на разных объектах составляла от 50 до 300 человек, в связи с недовольством размером своей заработной платы и бытовыми условиями проживания в вахтовом поселке строителей, реализуя свое намерение таким способом добиться от работодателя повышения заработной платы, возмещения транспортных расходов, выплаты премиальных, прекращения производства вычетов стоимости патентов из заработной платы работников, улучшения рациона питания и условий проживания в вахтовом поселке строителей, а также смягчения карантинных мер, вооружились камнями, деревянными палками, металлическими прутьями и иными предметами, представляющими опасность для окружающих, действуя дерзко и цинично, приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, применением предметов, представляющих опасность для окружающих, уничтожением и повреждением имущества на различных объектах ООО «ФИО2», расположенных на строительных площадках Амурского газоперерабатывающего завода, а также на территории временного вахтового поселка строителей Амурского газоперерабатывающего завода, расположенных в Свободненском районе Амурской области.

При этом, участники массовых беспорядков не подчинялись требованиям сотрудников правоохранительных органов и службы безопасности завода, игнорировали их законные требования о прекращении беспорядков, действовали демонстративно дерзко и цинично, содействуя друг другу во время преступного посягательства, выкрикивали в адрес указанных лиц оскорбления, провоцировали их словами и жестами, наблюдая факты применения насилия со стороны других участников беспорядков в отношении граждан, уничтожения и повреждения имущества, выражали одобрение подобных действий, словами и жестами призывая продолжать посягательство. Действия участников массовых беспорядков носили совместный и согласованный характер и были направлены на достижение единого преступного результата, умыслом каждого из которых охватывалось совершение массовых беспорядков.

Противоправные совместные действия участников массовых беспорядков на территории Амурского газоперерабатывающего завода и вахтового поселка строителей, то есть в публичных местах (где работали и проживали граждане, не вовлеченные в противостояние и не являющиеся участниками массовых беспорядков), привели к существенному нарушению общественной безопасности и общественного порядка, дезорганизации в течение длительного времени функциональной деятельности организаций и предприятий, вовлеченных в строительство завода, уничтожению и повреждению имущества, причинению физического и морального вреда гражданам, а также повлекли причинение существенного материального ущерба собственникам имущества.

В результате совершенных массовых беспорядков на территории Амурского газоперерабатывающего завода и вахтового поселка строителей Амурского газоперерабатывающего завода, в том числе с применением предметов, представляющих опасность для окружающих, протестующими повреждено, уничтожено и похищено имущество на общую сумму --

Кроме того, в результате насилия, в том числе с применением неустановленными участниками массовых беспорядков предметов, представляющих опасность для окружающих, Потерпевший №10 причинены телесные повреждения в виде ушибов --, не повлекшие вреда здоровью; Потерпевший №11 причинены телесные повреждения в виде --, не причинившие вреда здоровью, а также -- -- работникам завода Потерпевший № 6, Потерпевший №1, Потерпевший №8, Потерпевший №9, ФИО76 и Потерпевший №12

Так, --, в период с -- гражданин -- Ражабов Умрзок Тураевич совместно с Султоновым Рахматжоном Эркинбой угли и Нумонжоновым Илгорбеком Илхомжон угли, являющимися работниками ООО «ФИО2», находясь на территории строящегося завода в районе принадлежащего ООО «ФИО2» офисного помещения --, имеющего географические координаты -- --, выражая недовольство размером своей заработной платы и бытовыми условиями проживания в вахтовом поселке строителей, реализуя свое намерение добиться от

работодателя повышения заработной платы, возмещения транспортных расходов, выплаты премиальных, прекращения производства вычетов стоимости патентов из заработной платы работников, улучшения рациона питания и условий проживания в вахтовом поселке строителей, а также смягчения карантинных мер, действуя совместно и согласованно между собой и другими неустановленными следствием лицами из числа строителей Амурского газоперерабатывающего завода, численность которых в разное время составляла от 50 до 300 человек, вооруженными камнями, деревянными палками, металлическими прутьями и иными предметами, представляющими опасность для окружающих, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, направленных на участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами и уничтожением имущества, применением предметов, представляющих опасность для окружающих, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий своих действий в виде дезорганизации работы вовлеченных в строительство завода предприятий и организаций, нарушения функционирования органов власти и управления, причинения серьезного экономического ущерба, морального вреда и вреда здоровью отдельных граждан, желая совершить такие действия, принял участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, уничтожением и повреждением имущества, при этом, находясь в районе офисного помещения -- ООО «ФИО2», расположенного на территории строящегося Амурского газоперерабатывающего завода и имеющего географические координаты -- в --, побуждая громкими выкриками свою и соучастников решимость к продолжению массовых беспорядков, бросал в окна указанного офиса подобранные с земли камни.

После этого, покинув территорию Амурского газоперерабатывающего завода, Ражабов У.Т. прибыл на территорию временного вахтового поселка строителей Амурского газоперерабатывающего завода в --, где, продолжая свой преступный умысел, направленный на участие в массовых беспорядках, --, в период с --, находясь в указанный период времени в районе контрольно-пропускного пункта временного вахтового поселка строителей Амурского газоперерабатывающего завода, имеющего географические координаты -- в --, бросал в сторону общежитий инженерно-технических работников подобранные с земли камни.

В свою очередь, --, в период с --, гражданин -- Султонов Рахматжон Эркинбой угли совместно с Нумонжоновым Илгорбеком Илхомжон угли и Ражабовым Умрзоком Тураевичем, являющимися работниками ООО «ФИО2», находясь на территории строящегося завода в районе принадлежащего ООО «ФИО2» офисного помещения --, имеющего географические координаты -- в --, выражая недовольство размером своей заработной платы и бытовыми условиями проживания в вахтовом поселке строителей, реализуя свое намерение добиться от работодателя повышения заработной платы, возмещения транспортных расходов, выплаты премиальных, прекращения производства вычетов стоимости патентов из заработной платы работников, улучшения рациона питания и условий проживания в вахтовом поселке строителей, а также смягчения карантинных мер, действуя совместно и согласованно между собой и другими неустановленными следствием лицами из числа строителей Амурского газоперерабатывающего завода, численность которых в разное время составляла от 50 до 300 человек, вооруженными камнями, деревянными палками, металлическими прутьями и иными предметами, представляющими опасность для окружающих, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, направленных на участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами и уничтожением имущества, применением предметов, представляющих опасность для окружающих, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий своих действий в виде дезорганизации работы вовлеченных в строительство завода предприятий и организаций, нарушения функционирования органов власти и управления, причинения серьезного экономического ущерба, морального вреда и вреда здоровью отдельных граждан, желая совершить такие действия, принял участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, уничтожением и повреждением имущества, при этом, находясь в районе здания производственно-технического отдела ООО «ФИО2», расположенного в непосредственной близости к офисному помещению -- ООО «ФИО2», на территории строящегося Амурского газоперерабатывающего завода и имеющем географические координаты -- в --, побуждая громкими выкриками свою и соучастников решимость к продолжению массовых беспорядков, бросил в окна указанных помещений

подобранные с земли камни, разбив стекла в оконных проемах. Он же, в указанный период времени, находясь в офисном помещении -- ООО «ФИО2», расположенном на территории строящегося Амурского газоперерабатывающего завода и имеющем географические координаты -- в --, проходя по коридорам указанного помещения, пинал ногами дверь, сорвал со стены плакаты.

После этого, покинув территорию Амурского газоперерабатывающего завода, Султонов Р.Э.у. прибыл на территорию -- -- завода в Свободненском районе Амурской области, где, продолжая свой преступный умысел, направленный на участие в массовых беспорядках, --, в период с -- в указанный период времени в районе контрольно-пропускного пункта временного вахтового поселка строителей Амурского газоперерабатывающего завода, имеющего географические координаты -- в --, бросал в сторону поста полиции, расположенного в районе контрольно-пропускного пункта, подобранные с земли камни, разбив стекла в оконных проемах.

В свою очередь, --, в период с --, гражданин -- -- Нумонжонов Илгорбек Илхомжон угли совместно с Султоновым Рахматжоном Эркинбой угли и Ражабовым Умрзоком Тураевичем, являющимися работниками ООО «ФИО2», находясь на территории строящегося завода в районе принадлежащего ООО «ФИО2» офисного помещения --, имеющего географические координаты -- в --, выражая недовольство размером своей заработной платы и бытовыми условиями проживания в вахтовом поселке строителей, реализуя свое намерение добиться от работодателя повышения заработной платы, возмещения транспортных расходов, выплаты премиальных, прекращения производства вычетов стоимости патентов из заработной платы работников, улучшения рациона питания и условий проживания в вахтовом поселке строителей, а также смягчения карантинных мер, действуя совместно и согласованно между собой и другими неустановленными следствием лицами из числа строителей Амурского газоперерабатывающего завода, численность которых в разное время составляла от 50 до 300 человек, вооруженными камнями, деревянными палками, металлическими прутьями и иными предметами, представляющими опасность для окружающих, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, направленных на участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами и уничтожением имущества, применением предметов, представляющих опасность для окружающих, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий своих действий в виде дезорганизации работы вовлеченных в строительство завода предприятий и организаций, нарушения функционирования органов власти и управления, причинения серьезного экономического ущерба, морального вреда и вреда здоровью отдельных граждан, желая совершить такие действия, принял участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, уничтожением и повреждением имущества, при этом, находясь в районе здания производственно-технического отдела ООО «ФИО2», расположенного в непосредственной близости к офисному помещению -- ООО «ФИО2», на территории строящегося Амурского газоперерабатывающего завода и имеющем географические координаты -- -- в --, побуждая громкими выкриками свою и соучастников решимость к продолжению массовых беспорядков, бросил в окна указанных помещений подобранные с земли камни, разбив стекла в оконных проемах.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Ражабов У.Т. вину в совершении преступления, предусмотренного --, признал в полном объеме и пояснил, что полностью подтверждает все обстоятельства, изложенные в обвинении, вину признает в полном объеме, в содеянном раскаивается, сожалеет и извиняется за случившееся.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Султонов Р.Э. вину в совершении преступления, предусмотренного --, признал в полном объеме и пояснил, что полностью подтверждает все обстоятельства, изложенные в обвинении, вину признает в полном объеме, в содеянном раскаивается, сожалеет и извиняется за случившееся. Если бы он мог предположить, что целый год проведет в русской тюрьме, то никогда бы не послушал своего бригадира, и не пошел со всеми к заданию администрации. Теперь он понимает, что не должен был так себя вести. Его действия были спровоцированы работодателем, который их обманул.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Нумонжонов И.И.у вину в совершении преступления, предусмотренного --, признал в полном объеме и пояснил, что он полностью подтверждает все обстоятельства, изложенные в обвинении, вину признает в полном объеме, в содеянном раскаивается, сожалеет и извиняется за случившееся, указывая на то, что всё было совершено только из-за того, что их обманул работодатель с заработной платой и обещаниями возместить затраты на патент.

Кроме признательных показаний подсудимых, вина Ражабова У.Т., Султонова Р.Э.у, Нумонжонова И.И.у, каждого, в совершении преступления, предусмотренного -- подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №2 (ООО «ФИО2») от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с --, с согласия сторон, из которых следует, что в ходе массовых беспорядков работниками ООО «ФИО2», преимущественно --, а также работниками иных организаций, были устроены погромы в офисах ООО «ФИО2» -- и --, во время которых было повреждено и уничтожено имущество, принадлежащее как ООО «ФИО2», так и другим организациям, задействованным в строительстве объектов Амурского газоперерабатывающего завода.

Ущерб, причиненный в результате повреждения и уничтожения имущества, принадлежащего ООО «ФИО2» составил -- (Том --, л.д. --

Показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №3 (-- --») от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с --, с согласия сторон, из которых следует, что с -- она является -- основным видом деятельности которого является розничная продажа продуктов питания и других товаров первой необходимости в сети магазинов под названием «--». В -- руководство фирмы арендовало на территории -- принадлежащего ООО «ФИО2» помещение площадью около 700 кв. метров, где открылся магазин самообслуживания под названием «--». В данном магазине осуществлялась розничная продажа продуктов питания, воды, соков, выпечки, бытовая химии, сигарет и иных товаров. Штатная численность работников магазина составляла --.

--, --, ей позвонил кто-то из работников магазина и сообщил, что в магазин ворвалась группа мужчин азиатской внешности (преимущественно --) из числа -- и устроила погромы. На тот момент в магазине находилось --, которые с выручкой около -- успели спрятаться в одном из технических помещений магазина, где заперлись на ключ. Никто из персонала магазина во время массовых беспорядков не пострадал, в медицинские учреждения не обращался. Сумма материального ущерба, причиненного во время беспорядков, установлена, соответствующие документы представлены следствию. В настоящее время никаких претензий не имеют, т.к. ООО «ФИО2» добровольно и в полном объеме погасило причиненный фирме ущерб. Гражданский иск заявлять не желает (Том --, л.д. --

Показаниями потерпевшего Потерпевший № 4 (ИП «Потерпевший № 4») от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии --, с согласия сторон, из которых следует, что он является индивидуальным предпринимателем и осуществляет деятельность по реализации кофейной и снековой продукции на территории Амурского ГПЗ.

-- из средств массовой информации ему стало известно о массовых беспорядках и погромах на территории Амурского ГПЗ. Позже он выяснил, что его кофейный аппарат поврежден, а снековый аппарат уничтожен и разграблен. Ущерб составил --. (Том --, л.--

Показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №5 (-- от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с --, с согласия сторон, из которых следует, что с -- он занимается предпринимательской деятельностью на территории Амурской области и является учредителем --.

В -- года на территории вахтового поселка строителей Амурского газоперерабатывающего завода в -- он открыл в торговом центре «--» фирменный магазин (салон) «--», а в -- года там же открылся и салон --». В обоих магазинах, каждый из которых

занимал отдельное помещение в упомянутом торговом центре, осуществлялась розничная продажа мобильных телефонов, планшетов и различных аксессуаров к ним. В каждом из магазинов работает по --, которые являются жителями --.

--, примерно в обеденное время, ему позвонил на сотовый телефон коммерческий директор --» ФИО31 и сообщил о том, что на территории --, а также на территории вахтового поселка строителей -- -- начались массовые беспорядки.

В -- на --, его магазины «--», расположенные в --», подверглись разграблению, весь ассортимент товаров был похищен, оборудование магазина уничтожено и повреждено. Камеры видеонаблюдения, установленные внутри помещений магазинов, запечатлели факты проникновения и хищений. На записях видно, что группа лиц азиатской внешности незаконно проникли в мои салоны и похитили оттуда товарно-материальные ценности, а также повредили имущество фирмы. Почти все они в масках, ни одного из тех лиц, которых запечатлела камера видеонаблюдения, он не знает.

Общая сумма причиненного материального ущерба по салонам «--» составила --

Показаниями потерпевшей Потерпевший №6 от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с -- с согласия сторон, из которых следует, что она трудоустроена в ООО «ФИО2», состоит в должности инженера по охране труда.

--, в дневное время, она находилась на своем рабочем месте в -- ООО «ФИО2». В это время на территории завода проходили массовые беспорядки, во время которых протестующие в ее сторону кидали камни и --. В медицинские учреждения она не обращалась, лечилась самостоятельно. (Том --, л.д. --

Показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №7 (--») от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с ч--, с согласия сторон, из которых следует, что в торговом центре «--», расположенном на территории --

-- ему стало известно, что на территории Амурского ГПЗ произошли массовые беспорядки, в ходе которых был полностью уничтожен один из банкоматов Газпромбанка, однако денежные средства из него похищены не были. Второй банкомат, поврежден не был. Размер причиненного материального ущерба за уничтожение банкомата составляет -- (Том --, л--

Показаниями потерпевшего Потерпевший № 1 от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с -- --, с согласия сторон, из которых следует, что он работает в должности -- «--.

--, в дневное время, когда происходили массовые беспорядки на территории Амурского ГПЗ, он находился на своем рабочем месте. Толпа протестующих работников стала приближаться к нему и кидать в него камнями, которые попадали ему по разным частям тела. -- --. После этого один из протестующих подошел к нему и ударил его своей рукой в область лица, --. Кто именно кидал в него камнями и наносил ему удары, он не видел (--

Показаниями потерпевшего Потерпевший № 8 от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с --, с согласия сторон, из которых следует, что он работает в --» в должности --.

--, в дообеденное время, он находился на своем рабочем месте в офисе --. В это время ему стало известно, что рабочие Амурского ГПЗ устроили беспорядки в офисе --, и планируют громить офис --. Он с остальными работниками офиса -- вышел на улицу, где увидел приближающуюся толпу рабочих, которые кидали в них камнями. После этого он и остальные работники офиса -- отбежали на значительное расстояние и стали наблюдать за происходящим. В какой-то момент из указанной толпы рабочих к нему подбежали три

человека, они кричали на него. Один из них, который держал в руке камень, ударил его два раза в область головы, от чего он потерял сознание и упал на землю. Спустя некоторое время он очнулся, но лица, которые напали на него, вернулись к толпе рабочих. За медицинской помощью он не обращался, лиц, которые напали на него и избили, он опознать не сможет (Том --, л.д--

Показаниями потерпевшей Потерпевший №9 от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с --, с согласия сторон, из которых следует, что она работает в ООО «ФИО2» в должности --.

-- она находилась на своем рабочем месте в офисе --. Около -- дня в помещение офиса -- ворвалась толпа рабочих, которые начали громить и ломать все вокруг себя. Когда она вышла в коридор, один из рабочих ударил ее своей ладошкой в область плеча и ключицы. От его противоправных действий она ощутила физическую боль и моральную обиду. В дальнейшем за медицинской помощью она не обращалась (Том --, л.--

Показаниями потерпевшего Потерпевший № 10 от --, --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с --, с согласия сторон, из которых следует, что он является -- ООО «ФИО2».

--, около --, он находился в столовой главного офиса --, когда услышал шум. Он увидел, как к офису -- подходит толпа рабочих ООО «ФИО2», около 200 человек. К ним сначала вышли -- --, -- и иные сотрудники офиса --. Он также вышел на улицу, чтобы выяснить причину массовых возмущений. Часть рабочих держали в руках камни. Из толпы доносились требования о повышении заработной платы, о выдаче денег за патенты. Рабочие были агрессивно настроены, и они стали продвигаться к офису --, оттесняя сотрудников к зданию. Они успели зайти и закрыть входную дверь изнутри. Он поднялся в кабинет на второй этаж. Вскоре он услышал на первом этаже крики и грохот. Рабочие сломали входную дверь и проникли в здание, они громили все, что попадалось им на пути.

Когда он находился в кабинете, в кабинет зашли не менее 15 рабочих, один из которых снял каску со своей головы и бросил ее в его направлении. Каска ударила его в область лица, ему причинены -- Затем несколько человек подошли к нему и стали наносить удары по его телу, руками и ногами, удары приходились в -- -- (Том --, л.д. --

Показаниями потерпевшего ФИО76 от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с -- с согласия сторон, из которых следует, что он работает -- «ФИО2», его рабочее место находится на территории Амурского ГПЗ.

-- рабочие Амурского ГПЗ бунтовали, кидались камнями в здания, все крушили, он в это время находился на территории Амурского ГПЗ, у главного контрольно-пропускного пункта ООО «ФИО2». Когда он стоял у шлагбаума, то его ударили по голове, кто его ударил и чем, он не видел. После этого он сразу покинул территорию Амурского ГПЗ. За медицинской помощью не обращался (Том --, л.д. 17-19).

Показаниями потерпевшего Потерпевший № 11 от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии --, с согласия сторон, из которых следует, что он является сотрудником УФСБ России по Амурской области.

--, около -- прибыл на территорию Амурского ГПЗ, так как ранее было получено сообщение о том, что на территории указанного завода происходят массовые беспорядки с участием работников завода.

--, --, поступила информация, что массовые беспорядки происходят на территории офиса --. По прибытию к указанному офису он увидел толпу рабочих, которые кричали. После этого указанные лица стали брать в свои руки камни и кидать в сторону сотрудников правоохранительных органов, в том числе в его сторону.

Удары камнями пришлись по его телу в области верхних конечностей и грудной клетки спереди. От указанных ударов он ощутил физическую боль. На его теле остались синяки и ссадины. В медицинские учреждения за помощью не обращался (Том --, л.д. 24-29).

Показаниями потерпевшего Потерпевший № 12 от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с --, с согласия сторон, из которых следует, что он работает в ООО «ФИО2» в должности ведущего специалиста.

--, в период с -- часов, он находился на территории Амурского ГПЗ, а именно около шлагбаума (въезд на территорию общежитий ООО «ФИО2»). В это время рабочие бунтовали, находились также около шлагбаума. Он начал уговаривать рабочих разойтись и в этот момент почувствовал, как его сзади ударили по голове и спине. После этого он покинул территорию завода. В медицинские учреждения за помощью не обращался (Том --, л.д. 34-36).

Показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №13 (--») от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии --, с согласия сторон, из которых следует, что он работает в --» в должности начальника --.

-- в ходе массовых беспорядков был поврежден принадлежащий их организации автомобиль --» с государственным знаком --». Размер причиненного материального ущерба с учетом амортизации автомобиля составил -- (Том --, л.д. 42-45).

Показаниями представителя потерпевшего Потерпевший № 14 (Управление Росгвардии по --) от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании -- --.

-- в ходе массовых беспорядков на территории Амурского ГПЗ был поврежден служебный автомобиль марки --» с государственным знаком --», который принадлежит Управлению Росгвардии по --. Размер причиненного материального ущерба составляет -- (Том --, л.д. 91-94).

Показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №15 (УМВД России по --) от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с --

-- в ходе массовых беспорядков на территории Амурского ГПЗ были повреждены служебные автомобили марки --» с государственным знаком «-- с государственным знаком --», которые принадлежат УМВД России по --. Размер причиненного материального ущерба составляет -- (Том --, л.д. 106-109).

Показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №16 (--») от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с --, с согласия сторон, из которых следует, что он работает в --» в должности начальника колонны --.

-- в ходе массовых беспорядков на территории Амурского ГПЗ был поврежден служебный автомобиль -- с государственным знаком --», который принадлежит --». Размер причиненного материального ущерба -- (Том --, л.д. 120-124).

Показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №17 (-- --

-- в ходе массовых беспорядков на территории Амурского ГПЗ был поврежден служебный автомобиль --»» с государственным знаком «--», который --». Размер причиненного материального ущерба составляет -- учетом износа деталей (Том --, л.д. 133-137).

Показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №18 (--») от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с --

УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что он работает в ООО --».

-- в ходе массовых беспорядков на территории Амурского ГПЗ был поврежден служебный автомобиль -- с государственным знаком «--», который принадлежит --». Размер причиненного материального ущерба составляет -- (Том --, л.д. 194-198).

Показаниями свидетеля ФИО32 от -- и --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с ч-- РФ, с согласия сторон, из которых следует, что в должности -- работ в ООО «ФИО2» он работает с --. В его должностные обязанности входит организация работы бригады, осуществляющей земельные работы, подготовку площадей к заливке бетоном. В его бригаде по состоянию на -- находилось -- в ночную смену. Его рабочее место находится на 503 участке строительства Амурского ГПЗ.

--, около -- он пришел в офис ООО «ФИО2», чтобы получить ежедневную разнарядку на работы. После того, как получил разнарядку, ему позвонил мастер его бригады и сказал, что все рабочие его бригады ушли к офису ООО «ФИО2» (-- Амурского ГПЗ), чтобы уточнить возникшие у них вопросы по заработной плате и бытовым условиям. Он сразу выехал на -- участок и, прибыв туда, увидел, как один из руководителей ООО «ФИО2» -- говорил рабочим, что будет разговаривать только с их бригадиром, так как все табеля отправил непосредственному начальнику бригадира - --

После этого вышел один из руководителей финансового отдела по имени Потерпевший №10, который пытался ответить работникам его бригады на возникшие у них вопросы. Аргументы Потерпевший №10 протестующих не убедили, работники его бригады вошли в офис ООО «ФИО2», где начали разрушать имущество компании. Он остался снаружи здания и наблюдал, так как не в силах был их остановить и прекратить незаконные действия. К его работникам также примкнули и работники других бригад.

В ходе допроса он просмотрел видеозапись погромов с камер видеонаблюдения в офисе ООО «ФИО2», расположенном на -- участке строительства Амурского ГПЗ. В ходе просмотра данных видеозаписей он достоверно и уверенно узнал среди погромщиков, разрушавших имущество ООО «ФИО2», работников его бригады. На видеозаписях с камер видеонаблюдения офиса -- ООО «ФИО2» он узнает Султонова Рахматжона Эркинбой Угли (--, --. сорвал плакат со стены и бросил на пол, он же в --. пнул ногой дверь, в --. снова сорвал со стены плакат), и других работников. Некоторые из работников его бригады и других примкнувших бригад, громивших офис ООО «ФИО2», были одеты в маски, солнцезащитные очки и балаклавы, что не позволяет ему узнать их на просмотренных в ходе допроса видеозаписях. Нумонжонова Илгорбека Илхомжон Угли он видел на улице и в офисе среди протестующих (Том --, л.д. 12-17, л.д. 18-28).

Показаниями свидетеля ФИО54 от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с -- РФ, с согласия сторон, из которых следует, что в должности служащего по безопасности ООО «ФИО2» он работает с --

--, -- он приехал на территорию вахтового поселка строителей АГПЗ, т.к. ему сообщили коллеги, что на территории вахтового поселка находятся протестующие, которые утром этого же дня устроили погромы в офисах ООО «ФИО2» на территории АГПЗ.

По прибытии на место, он обнаружил у ворот сотрудников полиции, охраны, службы безопасности. Вокруг контрольно-пропускного пункта на территории вахтового поселка скопилась толпа протестующих из числа рабочих АГПЗ, преимущественно узбеки, все были в рабочей одежде, многие прятали свои лица под масками, укрывали лица футболками, на глазах были темные очки. Протестующие громили помещения КПП, рядом стоящее помещение поста полиции и офиса ЧОП «Гарантия». В сторону охранников и полиции кидали камни, элементы ограждения, выкрикивали на узбекском и русском языках оскорбления, вели себя агрессивно. Силами служб безопасности и охранников их натиск удерживать не удавалось. Со слов коллег по работе протестующие выдвигали требования по возмещению удержаний за патенты, повышению заработной платы, улучшению бытовых условий и питания, а также свободного выхода в город.

Руководство службы безопасности их предупредило заранее, чтобы они не вступали в конфликт, наблюдали за происходящим, не принимали каких-либо силовых мер к предотвращению массовых беспорядков. В моменты обострения ситуации они с охранниками покидали периметр поселка, выходили за ограждения, потом вновь возвращались и вели наблюдение. Любые попытки зафиксировать происходящее на видео с помощью своих мобильных телефонов пресекались очень агрессивно протестующими, вплоть до рукоприкладства и закидывания камнями.

Как ему впоследствии стало известно, протестующие устроили погромы в офисах -- и -- ООО «ФИО2» на территории ГПЗ (с утра и до обеда), повредили несколько автомобилей, вечером устроили погромы и разграбили торговый центр «--», расположенный на территории вахтового поселка, устроили погромы и в других помещениях вахтового поселка.

Некоторых протестующих он запомнил по внешности, т.к. длительное время работает на АГПЗ и часто сталкивается с рабочими, но имен их он не знает. Как он понял, основная масса погромщиков на территории вахтового поселка строителей являлась участниками погромов, начавшихся утром -- на территории АГПЗ в офисах -- ООО «ФИО2».

Осмотрев в ходе допроса предъявленные ему фотоизображения лиц, в том числе и --, он уверенно узнает наиболее активных участников массовых беспорядков, происходивших на территории Амурского ГПЗ и вахтового поселка строителей, в том числе Султонова Рахматжона и других. Они закидывали камнями стекла офисов, кидали камни в сотрудников охраны и полицию, громили мебель и ограждения. Имен этих людей он не знал, но ему знакома их внешность. Имена во время допроса и обозревания фотоизображений ему назвал следователь (Том --, л.д. 68-70).

Показаниями свидетеля ФИО33 от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с ч-- УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что в должности служащего по безопасности ООО «ФИО2» он работает с --.

--, к -- утра он со своим коллегой ФИО43 прибыл на свое рабочее место, а именно -- на территории АГПЗ (второе крыло административного здания офиса, --). Они начали заниматься своими повседневными служебными обязанностями. -- на некоторое время выходил из кабинета.

Около -- ФИО43 сообщили о том, что возле помещения табельщиков возле -- собралась толпа рабочих, преимущественно -- --, которые высказывали свои недовольства руководству ООО «ФИО2». Они с -- вышли на улицу, где увидели агрессивную толпу рабочих в одежде оранжевого окраса, которые требовали от руководства погашения задолженности по зарплате и повышения заработной платы. Некоторые рабочие из числа протестующих кричали, сильно возмущались, делали агрессивные выпады в сторону руководства ООО «ФИО2». В толпе насчитывалось около 150-200 человек. Они незамедлительно вызвали по телефону группу быстрого реагирования в составе --», которые прибыли к -- примерно через 2-3 минуты.

Они не стали вмешиваться в конфликт, приняли решение наблюдать за происходящим с целью выявления провокаторов, зачинщиков и наиболее активных лиц из числа протестующих.

После непродолжительных переговоров с протестующими, которые вел Потерпевший №10, толпа протестующих двинулась в сторону главного -- ООО «ФИО2». Они вместе с охранниками пошли за ними. Кто-то из охранников попытался пресечь видеосъемку, которую производил один из протестующих, т.к. на территории АГПЗ съемка запрещена. Но со стороны протестующих последовала незамедлительная агрессия в адрес охранника (--) и того с криками оттолкнули в сторону.

После этого, протестующие стали закидывать камнями офисные помещения ООО «ФИО2», при этом целенаправленно били по стеклам и в расположенные снаружи

кондиционеры, пытаясь причинить максимальный вред. Толпа действовала стихийно, явного лидера не просматривалось. Все были агрессивно настроены, действия сопровождались выкриками оскорбительного характера, в том числе на русском языке. Многие протестующие скрывали свои лица под масками, темными очками, прикрывали лица футболками.

Потом толпа протестующих ринулась в помещение офиса ООО «ФИО2» -- --), где устроили погромы (ломали мебель, оргтехнику, кулеры для воды, огнетушители, срывали со стен плакаты, били ногами стены и двери). Работники ООО «ФИО2», находящиеся в момент погромов в офисе, успели спрятаться в кабинете руководства, расположенном на втором этаже первого крыла офиса. Некоторые спрятались и на первом этаже в отдельных кабинетах. Видимость была плохая, т.к. кто-то из протестующих распылил в помещениях офиса порошковые огнетушители.

Некоторых протестующих он запомнил по внешности, т.к. постоянно работает на территории АГПЗ, хотя их имен он не знает. Осмотрев предъявленные фотоизображения лиц --, он уверенно узнает наиболее активных участников массовых беспорядков, которые происходили на территории Амурского ГПЗ и вахтового поселка строителей. На предъявленных фотографиях он может выделить, в том числе, Ражабова Умрзока, Нумонжонова Илгорбека, Султонова Рахматжона, и других. Все они активные участники погромов в офисе -- ООО «ФИО2», а несколько позже и на территории вахтового поселка строителей АГПЗ, в первую очередь контрольно-пропускного пункта. Они закидывали камнями стекла офисов, кидали камни в сотрудников охраны и полицию, громили мебель и ограждения.

Имен этих людей он не знает, но ему знакома их внешность. Имена во время допроса и обозревания фотоизображений ему назвал следователь, т.к. фотографии упомянутых лиц подписаны.

Как ему впоследствии стало известно, протестующие устроили погромы и в офисе ООО «ФИО2» на территории ГПЗ -- (примерно в -- минут), повредив несколько машин, в том числе правоохранителей, вечером устроили погромы и разграбили торговый центр «--», расположенный на территории вахтового поселка, устроили погромы и в других помещениях вахтового поселка (Том --, л.д. 29-52).

Показаниями свидетеля ФИО43 от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с -- УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что в должности служащего по безопасности ООО «ФИО2» он работает с --.

--, в -- он приехал на работу. Его служебный кабинет расположен на -- -- офисного здания ООО «ФИО2», на строительной площадке --. С ним на работе был ФИО34, в кабинете они были вдвоём.

--, около -- ему на телефон позвонил охранник с поста охраны и сообщил, что возле офиса собираются рабочие ООО «ФИО2». Он и -- незамедлительно вышли на улицу и встретили толпу рабочих в оранжевых костюмах ООО «ФИО2» около здания табельщиков, которое расположено недалеко от офисов, толпа требовала от сотрудников табельного отдела показать им табеля за проработанное время, было понятно, что они не согласны с начисленной заработной платой. В толпе было около 150 человек, на лицах многих были одеты маски, балаклавы и солнцезащитные очки, все были в строительных касках. Он и -- наблюдали за толпой со стороны, многие были вооружены камнями. К толпе вышел администратор ООО «ФИО2» -- и попытался тех успокоить, но они не послушали его и двинулись в сторону их офиса, к ним навстречу. Толпа вела себя агрессивно, стала кидать камни в офисное здание, он и -- зашли внутрь помещения. Также он видел, что к толпе вышел Потерпевший № 10 - финансовый директор, который объяснял тем, что проблем с выплатой заработной платы не будет, поскольку день выплаты заработной платы в ООО «ФИО2» -- каждого месяца и что они дезинформированы относительно якобы намечающейся задержки заработной платы. Толпа не стала слушать Потерпевший № 10, пошла дальше вглубь здания, а тот был вынужден убежать, поскольку они стали вести

агрессивно по отношению к нему. Толпа забежала в здание, но его и -- не тронула, просто обошла. Он и -- говорили работникам, чтобы те прекратили свои противоправные действия, но они не слушали их и двигались дальше. Толпа вела себя агрессивно, протестующие рабочие опрокидывали урны внутри здания, срывали картины, плакаты со стен, переворачивали кулеры с водой и огнетушители. Он видел лица некоторых рабочих, узнать их сможет. Он сказал -- зайти в какой-нибудь кабинет и вызвать полицию, поскольку любая попытка воспользоваться телефоном пресекалась протестующими. Он видел, что некоторые из протестующих вели себя агрессивней других, они кидали камни, ломали элементы интерьера офиса, другие были спокойными и просто шли в толпе.

Осмотрев предъявленные фотоизображения лиц узбекской национальности, он уверенно узнает среди них наиболее активных участников массовых беспорядков, которые происходили на территории офисного здания ООО «РХИ» на 310 строительной площадке. Из всех предъявленных фотографий он может выделить в том числе: Нумонжонова Илгорбека Илхомжона Угли, Ражабова Умрзока Тураевича, Султонова Рахматжона Эркинбой Угли и других. Эти лица кидали камни в офисное здание, когда были снаружи, внутри ломали двери, переворачивали кулеры с водой, кидали огнетушители, переворачивали урны (Том --, л.д. 96-118).

Показаниями свидетеля ФИО77 от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с --, с согласия сторон, из которых следует, что в должности ведущего специалиста в информационных технологий ООО «ФИО2 --» (входит в группу компании «ФИО7») он работает с --. Его рабочее место расположено в офисе ООО «ФИО7» в --. В его должностные обязанности входят обеспечение непрерывной и качественной работы локальной сети и периферийных устройств ООО «ФИО7». О том, что произошло на территории завода и вахтового поселка строителей завода, он узнал от знакомых, из социальных сетей, сети «Интернет», а также из средств массовой информации.

Территория вахтового городка строителей Амурского ГПЗ и в целом Амурского ГПЗ, включая объекты на них, оборудованы камерами видеонаблюдения, так как он сам в период с -- по --, занимая должность -- «ФИО2», организовал монтаж и установку указанного оборудования. Все сохранившиеся видеозаписи произошедших событий за период с -- представлены правоохранительным органам. Часть серверов и техники, накапливающей записанную камерами информацию и изображения, не сохранились, поскольку протестующими указанное оборудование (видеокамеры, серверы в аппаратной) были демонтированы и уничтожены (Том --, л.д. 121-123).

Показаниями свидетеля ФИО78 от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 -- РФ, с согласия сторон, из которых следует, что в должности начальника отдела проектирования ООО «ФИО8» он работает --. Его рабочее место расположено в -- офисе ООО «ФИО2».

--, около -- утра он находился на улице в районе офиса -- ООО «ФИО2». Около -- минут мимо него в сторону офиса прошла толпа рабочих, преимущественно -- национальности, в оранжевой рабочей одежде. Толпа насчитывала около 150-200 человек. Рабочие шли с камнями в руках, у некоторых были пруты, многие прикрывали лица масками, футболками. Было очевидно, что толпа рабочих агрессивно настроена и чем-то недовольна. Движение толпы сопровождалось криками, высказыванием недовольства, оскорблениями в адрес офисных работников, находящихся в этот момент на улице. Он успел забежать в офис, где собрал своих работников, и они вместе (около 10 человек) заперлись в одном из кабинетов на втором этаже. Когда толпа приблизилась к офису, к ним вышли представители руководства ООО «ФИО2» для того, чтобы выяснить причину беспорядков. Толпа пыталась прорваться в помещение офиса, но их удавалось на время сдерживать. Часть протестующих закидывала окна офиса камнями, бились стекла, сносились ограждения.

Находясь внутри кабинета, где они с другими работниками успели спрятаться, он слышал звуки бьющегося стекла, удары о стены, двери, было понятно, что рабочие прорвались в помещения офиса и устроили погромы. В их дверь сильно били ногами, пытаясь взломать, но дверь выдержала, погромщики в кабинет зайти не смогли. Каковы

были причины массовых беспорядков на территории офиса, он в тот момент не знал. Они решили до конца беспорядков сидеть в кабинете, пока все не стихнет. Еще находясь на улице, какого-либо явного лидера или провокатора он выделить не смог, толпа шла стихийно. Ни с кем из протестующих лично не знаком, опознать не сможет, тем более, что самые активные и агрессивные скрывали лица.

Примерно через 15-20 минут толпа покинула офис, они посидели в тишине еще около 30 минут, после чего он вышел из кабинета и прошел в кабинет руководителя проекта ФИО36, у которого спросил, что им делать, тот просил немного подождать. Выйдя из кабинета, он наблюдал в помещениях офиса следы погрома. Думает, что камеры видеонаблюдения зафиксировали окружающую обстановку. Все поверхности были покрыты порошком от огнетушителей, повреждена и уничтожена мебель, оргтехника, компьютеры офисных работников, повреждены стены.

В послеобеденное время стало известно, что погромам также подвергся офис --, принадлежащий ООО «ФИО2» и находящийся примерно в 10 минутах ходьбы от офиса --. Кто именно устроил там беспорядки, ему не известно. Как он впоследствии узнал, в -- погромы были более масштабные, имущество фирмы сильно пострадало.

Полиция и ОМОН прибыли к -- примерно через 20-30 минут после погромов. Они никого не задерживали, силовых операций не проводили, а вели наблюдение со стороны. Также к месту событий прибыли работники службы безопасности.

Из-за опасения за свое здоровье и жизнь он и его коллеги тайно покинули сначала территорию офиса, а затем территорию вахтового поселка, где вечером начались беспорядки, рабочими бились стекла в общежитиях, переворачивались мусорные баки и находились за его периметром. Когда все успокоилось, они вернулись в свои общежития. О том, что на территории вахтового городка были разграблены магазин «--», а также погромлены контрольно-пропускной пункт и помещения службы охраны и частных охранных предприятий, он узнал на следующий день из социальных сетей и СМИ (Том --, л.д. 74-79).

Показаниями свидетеля ФИО35 от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии -- РФ, с согласия сторон, из которых следует, что в должности руководителя технического отдела ООО «ФИО8» он работает около -- -- рабочее место расположено в -- офисе ООО «ФИО2».

--, около -- утра он находился в помещении офиса -- ООО «ФИО2». Около -- -- минут, к нему обратился ФИО36 с вопросом о том, слышал ли он шум с улицы. Он решил проверить и вышел на улицу, в район курилки, где увидел движущуюся в сторону -- толпу рабочих -- национальности, которые были одеты в рабочую одежду оранжевого цвета и каски.

Толпа насчитывала около 150-200 человек. Рабочие шли с камнями в руках, у некоторых были пруты, большинство из них прятали лица за масками, футболками. Толпа рабочих вела себя вызывающе, агрессивно. Движение толпы сопровождалось выкриками, высказыванием недовольства, оскорблениями в адрес офисных работников, находящихся в этот момент на улице. Он оставался на улице перед офисом и наблюдал за происходящим. К толпе вышли кто-то из руководства - -- и Потерпевший №10, которые некоторое время вели переговоры с протестующими, пытаясь разобраться в ситуации. Любые просьбы успокоиться и приступить к работе игнорировались. В какой-то момент на его глазах часть протестующих, около 20-30 человек, преодолев сопротивление, ринулись в помещение офиса и начали ходить по коридорам и крушить все, что попадалось на глаза, срывали плакаты со стен, ломали ногами кулеры для воды, пинали стены и двери, приводили в действие огнетушители, ломились с криками и угрозами в запертые изнутри офисными работниками двери. Весь коридор был в порошке, дышать было тяжело. Он за происходящим наблюдал из коридора 1 этажа, так как проследовал вслед за толпой. Некоторые из протестующих поднялись и на второй этаж офиса, где учинили аналогичный погром. Впоследствии он узнал, что их коммерческого директора Потерпевший №10 избили в его служебном кабинете на 2 этаже офиса. Каковы были причины массовых беспорядков на территории офиса, он в тот момент не знал. Какого-либо явного лидера или провокатора

он выделить не смог, толпа шла стихийно. Ни с кем из протестующих лично он не знаком, опознать никого не смог. Самые активные и агрессивные скрывали свои лица.

Примерно через 15-20 минут после начала погрома толпа покинула офис, после чего он вышел на улицу, где рабочие продолжали ходить хаотично, ломали стекла в окнах офиса, закидывая их камнями.

Полиция и ОМОН прибыли к -- примерно через 30-40 минут после погромов. Они никого не задерживали, силовых операций не проводили, в конфликт не вмешивались. Также к месту событий прибыли работники службы безопасности.

В послеобеденное время стало известно, что погромам также подвергся офис --, принадлежащий ООО «ФИО2», который находится примерно в 1 км. и 10 минутах ходьбы от офиса --. Кто именно устроил там беспорядки, ему не известно. Были ли там те же погромщики, что и на --, он сказать не может. Но в -- погромы были более масштабные, имущество фирмы сильно пострадало, были перевернуты автомобили.

О том, что на территории вахтового городка строителей АГПЗ продолжались массовые беспорядки и погромы на объектах, находящихся на территории, в том числе в ТЦ «--», на контрольно-пропускном пункте и помещениях охраны, он узнал из социальных сетей, сети Интернет и других СМИ. Когда он вернулся в свое общежитие, обнаружил в комнате осколки стекла, окно в комнату было разбито снаружи камнем (Том --, л.д. 60-65).

Показаниями свидетеля ФИО79 от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с -- РФ, с согласия сторон, из которых следует, что в должности -- ООО «ФИО8» он работает около -- лет. Его рабочее место расположено в -- ООО «ФИО2», расположенном на территории строящегося Амурского газоперерабатывающего завода. Его кабинет -- находится на -- этаже офиса --. Помимо него самого в кабинете работает еще несколько его коллег из отдела кадров.

--, около -- утра, он, находясь в своем служебном кабинете, услышал доносящийся с улицы гул толпы, выкрики на иностранном языке, звук бьющегося стекла, звуки ударов о какие-то поверхности. Поэтому решил проверить, что происходит и вышел на улицу, где увидел скопление рабочих и движущуюся в сторону -- офиса толпу -- работников, которые были одеты в рабочую одежду оранжевого цвета и каски.

Толпа насчитывала около 80-100 человек, но их число постепенно увеличивалось. Рабочие шли с камнями в руках, у некоторых были пруты, большинство из них прятали лица за масками, в том числе медицинскими, прикрывали лица футболками, на головы некоторых были надеты головные уборы с прорезями для глаз (балаклавы). Он решил подойти к толпе рабочих, скопившихся у входа в офис, чтобы поговорить с ними, узнать, чего они хотят и какие у них требования. Рабочие вели себя агрессивно, на требования успокоиться и разойтись, не реагировали. Постоянно что-то выкрикивали, кто-то требовал повышения заработной платы, кто-то компенсации удержаний за патенты, кто-то жаловался на условия быта. Толпа рабочих вела себя вызывающе, агрессивно, постоянно находилась в движении. Движение толпы сопровождалось выкриками, высказыванием недовольства, оскорблениями в адрес офисных работников, находящихся в этот момент на улице, которые находились на улице перед офисом и наблюдали за происходящим. Немного позже, вслед за ним, примерно через 2-3 минуты, к толпе вышел коммерческий директор Потерпевший №10 и они вместе с ним фактически вступили в переговоры с протестующими, пытаясь разобраться в ситуации. Любые просьбы успокоиться и приступить к работе игнорировались. В какой-то момент на его глазах часть протестующих, около 20-25 человек, преодолев сопротивление, ринулись в помещение офиса и начали ходить по коридорам, крушить все, что попадалось на глаза, срывать плакаты со стен, ломать ногами кулеры для воды, пинать стены и двери, приводить в действие огнетушители. Ломились с криками и угрозами в запертые изнутри офисными работниками двери. Весь коридор был в порошке, дышать было тяжело. Он за происходящим наблюдал из коридора 1 этажа, так как проследовал вслед за толпой. Некоторые протестующие поднялись на второй этаж офиса, где учинили аналогичный погром.

Один из протестующих в красной футболке с балаклавой на голове требовал вернуть деньги. Он пообещал помочь с проблемой, если тот предъявит охране пропуск. Они в этот момент стояли у турникета и, по его словам, тот предъявил пропуск табельщику. Как зовут этого рабочего, он не знает, но мог выделить его среди других рабочих как наиболее активного участника.

Многие офисные работники спрятались в служебных кабинетах и заперлись изнутри, забаррикадировав вход. Среди них были и женщины офиса, которые были очень испуганы произошедшим.

Какого-либо явного лидера или провокатора среди протестующих, он выделить не смог, толпа действовала стихийно. Ни с кем из протестующих лично не знаком, опознать никого не смог. Самые активные и агрессивные скрывали их лица.

На предъявленной ему в ходе допроса видеозаписи с камер видеонаблюдения офиса -- он узнал события, которые происходили утром --. Узнал на видео себя, своих коллег по офису и бригадира --, с которым общался, когда вышел к толпе рабочих, но вместе с тем он затрудняется опознать кого-либо из протестующих. Сам бригадир агрессии не проявлял, старался оградить офисных работников от агрессии толпы. Бригадира протестующие не слушались.

Примерно через 15-20 минут толпа покинула офис, после чего он вышел на улицу, где рабочие продолжали ходить хаотично, ломали стекла в окнах офиса, закидывая их камнями, сбивали со стен кондиционеры, сносили ограждения.

Полиция и ОМОН прибыли к -- примерно через 30-40 минут после погромов. Они никого не задерживали, силовых операций не проводили, в конфликт не вмешивались. Также к месту событий прибыли работники службы безопасности, которые также в ситуацию не вмешивались.

Около -- часов, точное время он не помнит, он уехал в -- и находился в офисе фирмы на --. В -- он приехал в -- к --, где скопилось в районе КПП много рабочих, они протестовали, кидали камни в сторону прибывших сотрудников полиции и спецназа. Он некоторое время с другими прибывшими должностными лицами находился на площадке, чуть выше КПП, откуда наблюдал за событиями на территории вахтового поселка. Как он понял, там уже протестующие разгромили посты охраны, помещения КПП. На территорию вахтового городка не заходил, т.к. там было опасно. Некоторое время спустя уехал в --. Впоследствии узнал, что Потерпевший №10 избили в служебном кабинете на 2 этаже офиса.

Из социальных сетей и сети Интернет, где были размещены различные ролики о событиях на АГПЗ, узнал о том, что жестоким погромам также подвергся офис --, принадлежащий ООО «ФИО2», который находится примерно в 1 км. и 10 минутах ходьбы от офиса --. Кто именно устроил там беспорядки, ему неизвестно, были ли там те же погромщики, что и на --, он сказать не может. Но в -- погромы были более масштабные, имущество фирмы сильно пострадало, были перевернуты автомобили, припаркованные перед офисом (Том --, л.д. 194-200).

Показаниями свидетеля ФИО80 от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с ч-- УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что его рабочее место расположено на -- офиса -- ООО «ФИО2».

--, около -- утра он находился в офисе -- ООО «ФИО2» в своем кабинете. Около -- ему позвонил кто-то из подчиненных и сообщил о том, что на территории столовой рядом с офисом -- возникла какая-то напряженная обстановка между инженерно-техническими работниками и рабочими -- национальности. Примерно в это же время, он услышал шум, доносящийся с первого этажа офиса, были слышны удары, звон бьющегося стекла. Он вышел из кабинета и выглянул в коридор, там в его направлении шла группа рабочих узбекской национальности (около 20 человек), которые ломали все, что попадалось на их пути, потом кто-то из них распылил огнетушитель в коридоре, мгновенно все вокруг окуталось белым порошком.

Незадолго до этого к нему в кабинет заглядывал -- Потерпевший №10. Поняв, что в помещении офиса -- погром, в ожидании их визита он оставался в своем кабинете. В это время он слышал звуки шагов, шум толпы на этаже, из кабинета Потерпевший № 10 доносились громкие голоса (впоследствии он узнал, что рабочие побили Потерпевший №10, ударив его каской по лицу). Потом не менее 4 рабочих поочередно открывали двери его кабинета, заглядывали внутрь, видели его, немного стояли и уходили. В отношении него насилия никто из них не применял. Он продолжал сидеть на диване, в конфликт не вступал, в ситуацию не вмешивался.

Примерно через -- толпа покинула офис, к нему зашел Потерпевший №10, у которого лицо было в крови. Потерпевший № 10 ему рассказал, что кто-то из рабочих ударил его каской по лицу, а другие ему нанесли несколько ударов.

Он стал обходить помещения офиса -- и пытался успокоить работников офиса, в помещениях наблюдался беспорядок, на полу лежали опрокинутые кулеры для воды, сорваны плакаты, в кабинетах повреждена техника и мебель. Все поверхности покрыты слоем порошка, видимо распыленного протестующими из огнетушителей. Все протестующие были в рабочей одежде оранжевого цвета, многие скрывали их лица за масками (в том числе медицинскими), многие прятали их лица под масками, либо футболкой. Позже ему стало известно, что рабочие узбеки требовали повышения зарплаты и компенсации стоимости патентов, которые и так должны были состояться --. При этом какого-либо явного лидера или провокатора он выделить среди рабочих не может. Ни с кем из протестующих лично не знаком, опознать не сможет, т.к. самые активные и агрессивные скрывали их лица.

Полиция и ОМОН прибыли -- через -- после погромов. Они никого не задерживали, силовых операций не проводили, с ними были их руководители, а также прибыла служба безопасности АГПЗ и вахтового городка.

Около --, ему стали поступать звонки от работников о том, что офис -- ООО «ФИО2», расположенный в километре от офиса --, также подвергся погромам со стороны рабочих. -- погромы были более масштабные, имущество фирмы сильно пострадало, перед офисом лежали поваленные на бок автомобили.

В дальнейшем он покинул офис на прибывшем автобусе, выехав вместе с другими работниками офисов на безопасное расстояние. Кроме них там было еще около 15-20 автобусов с эвакуированными офисными работниками. Ему было известно, что толпа рабочих выдвинулась в сторону вахтового городка, он решил проследовать туда же, для наблюдения за развитием ситуации. Все это время он был на связи с московским руководством фирмы и передавал им актуальную информацию о развитии ситуации.

-- он прибыл на территорию вахтового городка и встретился с протестующими в районе КПП. Там на тот момент скопилось около 200 человек. Он выслушал их требования, все они были разрозненные. Он предложил встретиться на следующий день, пообещав, что все вопросы и проблемы будут решать индивидуально. Толпа немного успокоилась.

В районе вахтового городка уже к тому времени на территорию прибыли сотрудники правоохранительных органов, руководители различного уровня, ожидалось прибытие прокурора и Губернатора области.

Через некоторое время автобусы с ИТР начали заезжать на территорию вахтового городка, но около 21 или 22 часов, в районе КПП обстановка снова начала накаляться, начались массовые беспорядки и инженерно-технические работники вынуждены были вновь покинуть территорию городка. Кого-то вывезли автобусами, кто-то покинул территорию самостоятельно.

В районе КПП скопилось много рабочих, они что-то выкрикивали, высказывая недовольство. Он слышал звуки выстрелов, взрывы шумовых гранат, как он понял, так реагировали силы Росгвардии и полиции, пытаясь удержать ситуацию под контролем. В

дальнейшем, примерно до 2 или 3 часов ночи за ситуацией в вахтовом поселке он наблюдал с площадки, где находились работники полиции и Росгвардии.

Какие-либо подробности, касающиеся массовых беспорядков на территории вахтового городка, разграбления ТЦ «--», салонов сотовой связи, ему не известны, об этих событиях он знает только из размещенных в сети Интернет роликов и социальных сетей (Том --, л.д. 54-57).

Показаниями свидетеля ФИО37 от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с -- УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что в должности -- ООО «ФИО2» она работает с --.

--, около -- утра она находилась на своем рабочем месте в служебном кабинете на втором этаже офиса -- ООО «ФИО2», когда коммерческий директор Потерпевший № 10 быстрым шагом прошел мимо неё к руководству. Через непродолжительное время Потерпевший №10 и координатор проекта Эрйылдырым Эрдем вышли из кабинета и куда-то направились, вернулись, выглядели взволнованными. Она заподозрила что-то неладное, выглянула в окно на улицу, где в районе перехода между двумя корпусами офиса обнаружила большое скопление рабочих -- национальности в оранжевой одежде и касках. Все они громко кричали что-то на своем языке. Было очевидно, что они чем-то недовольны. Вели они себя агрессивно, забрасывали офис камнями, у некоторых были пруты и палки в руках. Многие рабочие скрывали свои лица масками, футболками, на глазах темные очки. Она очень испугалась, была в панике, решила выйти в коридор второго этажа, где обнаружила толпу агрессивных рабочих, которые чинили погром на этаже, ломились в двери кабинетов, опрокидывали кулеры для воды, срывали плакаты со стен, ломали все, что попадалось на глаза. В этот же момент её коллеги из числа работников офиса в панике прятались в кабинетах, запирая изнутри двери. Каким-то образом она оказалась в кабинете технического офиса (видимо кто-то из её коллег завел её туда), их там оказалось около 10 человек. Мужчины заперли изнутри двери, а затем забаррикадировались изнутри предметами мебели. В этот момент из коридора был слышен гул толпы, агрессивные выкрики, оскорбления, звуки ударов о стены. В этот момент она очень испугалась, её охватила от страха паника. В их дверь рабочие также пытались вломиться, были слышны звуки ударов ногами и какими-то предметами, но мужчины удерживали двери изнутри, протестующие зайти так и не смогли.

Спустя примерно 10 минут все стихло, они еще некоторое время оставались в кабинете технического офиса, выжидали. Но через несколько минут в их дверь снова начали ломиться рабочие, как она поняла, они вернулись и продолжили погромы. Им снова не удалось зайти в кабинет, спустя непродолжительное время все стихло и они решили выйти в коридор. Она вышла в коридор, и сразу почувствовала резкий неприятный запах, было трудно дышать, все вокруг было в дымке, она подумала, что это кто-то из охраны распылил спецсредство для разгона протестующих. Впоследствии ей стало известно, что в помещении офиса рабочие распылили огнетушители. Везде наблюдались следы погрома, грязи и пыль, сломанная мебель и оргтехника.

Она зашла в свой кабинет, где обнаружила, что на полу лежал сломанный компьютер и монитор, вентилятор валялся в соседнем кабинете. Позже из видеоролика, размещенного в сети Интернет, она увидела, как её вентилятор кто-то из рабочих во время погромов бросил в кабинет руководства.

Примерно через час её на служебном автомобиле вывезли в вахтовый городок строителей, где она находилась в общежитии в своей комнате на --, примерно до -- --. Пока она находилась в своей комнате, ей стало известно, в том числе из сети Интернет, что рабочие учинили погромы также и в -- ООО «ФИО2», на других объектах Амурского ГПЗ, есть пострадавшие. Причины беспорядков и намерения толпы в тот момент ей известны не были.

Ситуация на территории вахтового поселка была напряженной, в районе КПП столпились люди, они протестовали. К месту событий прибыли сотрудники

правоохранительных органов и руководство фирмы. Примерно в -- ей удалось покинуть вахтовый поселок, на автобусе она уехала в --. -- она вышла на работу.

Какого-либо явного лидера или провокатора среди протестующих в -- она выделить не может. Ни с кем из протестующих не знакома, опознать никого не сможет, тем более, что самые активные и агрессивные скрывали их лица. Какие-либо подробности, касающиеся массовых беспорядков на территории вахтового городка, контрольно-пропускного пункта, постов охраны, разграбления ТЦ --», салонов сотовой связи «--», ей не известны. Об указанных событиях она знает только из СМИ и сети «Интернет». До настоящего времени она пребывает в шоке от произошедших событий, она очень потрясена и испугана. Один только вид оранжевой рабочей одежды вызывает у неё неприятные и негативные эмоции, она считает, что в момент массовых беспорядков здоровью и жизни её и коллег по работе угрожала реальная опасность (Том --, л.д. 203-206).

Показаниями свидетеля ФИО81 от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии -- РФ, с согласия сторон, из которых следует, что в должности -- ООО «ФИО2» он работает около года.

--, около -- -- утра он находился в офисе -- ООО «ФИО2» в своем кабинете. Примерно в -- минут к нему в кабинет зашел его работник --, который сообщил, что к офису -- двигается толпа -- рабочих, порядка 150-200 человек. Они быстро переговорили, и -- вышел на улицу к толпе протестующих. Он сначала вышел в коридор первого этажа офиса, потом вернулся в кабинет. С улицы доносился шум толпы, возмущенные выкрики, звон бьющегося стекла. Из окна кабинета он наблюдал за ситуацией, разворачивающейся у входа в помещение их офиса. Толпа рабочих окружила в плотное кольцо --, немного позже к нему присоединился коммерческий директор ООО «ФИО2» Потерпевший №10.

Как он понял, они пытались выслушать протестующих, разобраться в требованиях рабочих, но рабочие вели себя агрессивно, разговор не получался, любые просьбы успокоиться и приступить к работе, игнорировались. Часть рабочих пыталась прорваться в помещение офиса, некоторые бросали в окна офиса камни, какое-то время их удавалось удерживать.

Все протестующие были в рабочей одежде оранжевого цвета, многие скрывали свои лица за масками (в том числе медицинскими), кто-то обмотал лицо тканью или футболкой. Позже, когда к толпе вышли руководители офиса, в числе которых был Потерпевший №10, -- -- и другие, ему стало понятно, что рабочие узбеки требуют повышения зарплаты и компенсации стоимости патентов, которые и так должны были состояться --. Толпа бесчинствовала, пыталась прорваться через офисных работников в помещение 310 офиса. Силами местной охраны толпу остановить не было никакой возможности. В самой толпе наблюдались мелкие стычки, было видно, что кто-то пытается их удержать от активных действий.

При этом какого-либо явного лидера или провокатора он выделить среди рабочих не может. Ни с кем из протестующих он не знаком, опознать не сможет, т.к. внешне они похожи друг на друга, самые активные и агрессивные скрывали свои лица. Впоследствии, когда он просматривал видео, размещенные в сети Интернет, в том числе касающиеся событий в офисе --, он обнаружил на каске одного из активных участников беспорядков и погромов номер «-- принадлежит, согласно списку рабочих, Кахрамонову ФИО9 (проверяли номер позже, уже после исследуемых событий). Лично этого человека он не знает, но номер каски числится за ним.

В какой-то момент толпе рабочих удалось прорваться в -- где они впоследствии учинили погром, крушили мебель, ломали технику, приводили в действие находящиеся в помещении огнетушители. Снаружи одновременно камнями закидывались окна, ломались стекла. Ему в этот момент удалось покинуть помещение и вырваться на улицу.

В момент погромов в -- некоторые его коллеги также покинули помещение офиса и оставались на улице. Многие, кто не успел выйти, спрятались в служебных кабинетах, запершись изнутри. Примерно через 20 минут толпа покинула офис, и он вернулся внутрь

помещения, где наблюдал следы погрома. Все поверхности вокруг были покрыты порошком от огнетушителей, повреждена и уничтожена мебель, оргтехника, компьютеры офисных работников, повреждены стены.

После погромов в -- толпа протестующих еще некоторое время находилась в районе офиса, то группировались, то расходились. Полиция и ОМОН прибыли к -- позже, через 30 минут после погромов. Они никого не задерживали, силовых операций не проводили, с ними были их руководители, а также прибыла служба безопасности АГПЗ и вахтового городка.

В офисе он оставался еще некоторое время, но потом поступила информация, что рабочие могут вернуться в -- и продолжить погромы, в связи с чем, они все покинули офис и на прибывшем автобусе выехали на безопасное расстояние. Кроме них там было еще около 15-20 автобусов с эвакуированными офисными работниками. Немного позже, уже вечером того же дня, он вернулся в вахтовый поселок в его общежитие. На территории вахтового городка он находился около 30 минут, потом из-за обостряющейся в вахтовом городке строителей обстановки, он покинул поселок и вышел за периметр, откуда наблюдал некоторое время за развитием событий. С территории городка выехали несколько автобусов, как он понял, в них эвакуировались люди. К тому времени к городку стянулись силы правоохранительных органов, протестующие кидали в их сторону камни. В районе КПП скопилось много рабочих, они что-то выкрикивали, высказывая свое недовольство. Он слышал звуки выстрелов, взрывы шумовых гранат, как он понял, так реагировали силы Росгвардии и полиции, пытаясь удержать ситуацию под контролем.

Ночь -- на -- он провел в --, в офисе ООО «ФИО2» по --. Когда ситуация стабилизировалась, он с другими работниками вернулся на рабочее место и в общежитие (Том --, л.д. 50-53).

Показаниями свидетеля ФИО38 от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с -- УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что в должности -- в ООО «ФИО2» она работает с -- года. Местом ее дислокации является офис --, кабинет --, который расположен на втором этаже административного здания.

-- она пришла на работу к --. В дообеденное время в офисе все было спокойно. Единственное, в дообеденное время ей позвонила подруга ФИО82, работающая в офисе --, которая сообщила, что у той в офисе происходят беспорядки, а именно пришли рабочие ГПЗ, которые устроили погром в офисе. Подробности не рассказывала, сказала только, что они спрятались в своем кабинете. О том, что рабочие ГПЗ придут в их офис и устроят в нем беспорядки, на тот момент они не предполагали, так как основное руководство находится в офисе --, в связи с этим они не придали этому особого значения. Она так же была очевидцем массовых беспорядков, когда рабочие АГПЗ ворвались в офис -- и разгромили его (Том --, л.д. 166-169).

Показаниями свидетеля ФИО39М. от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что в должности -- в ООО «ФИО2» он работает с --. В его обязанности входит развоз сотрудников их организации по территории ГПЗ. Их сотрудники располагаются в офисе --, в связи с чем, большую часть времени он проводит около указанного офиса.

-- он находился на работе с --. Примерно в -- часов указанного дня, более точно по времени не помнит, он приехал к офису --, чтобы забрать своего начальника. Когда он подъехал к офису, то припарковал автомобиль и направился в курилку, расположенную недалеко от офиса. Из курилки он увидел, что в офис -- через пожарный выход зашли рабочие ГПЗ в количестве примерно около 80 человек, которые были одеты в рабочую спец. одежду, лица большей части из них были закрыты масками. Данная группа лиц находилась в офисе около 7 минут, после чего вышли из офиса и направились в сторону столовой. Все это время данная группа лиц вела себя агрессивно, кричали, шумели и размахивали руками. Через некоторое время, когда пришел его начальник, то они уехали в --

Когда он приехал в вахтовый городок, диспетчеры попросили его подъехать к автобусам, находящимся рядом с женским общежитием, на которых хотели вывезти женщин, не желавших находиться в общежитии, так как рабочие, устроившие беспорядки, продолжили их на территории вахтового городка. Когда они находились около общежития, то агрессивно настроенные рабочие бросали в сторону автобусов камни, но помешать вывозу женщин с территории городка не смогли. Он также покинул вахтовый городок и до позднего вечера находился неподалеку от него. Поздней ночью, когда в вахтовом городке стало спокойно, он и многие другие работники вернулись в свои комнаты общежитий, где находились на протяжении следующего дня, то есть до момента окончания беспорядков. Каких-либо потасовок и беспорядков в их общежитии и вблизи него не происходило.

-- ситуация на территории ГПЗ стабилизировалась, в связи с чем он и другие работники офиса вернулись на свои рабочие места (Том --, л.д. 173-177).

Показаниями свидетеля ФИО40 от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с ч. -- РФ, с согласия сторон, из которых следует, что в ООО «ФИО2» он работает на протяжении --. Местом его дислокации является офис --, кабинет --, который расположен на втором этаже административного здания.

-- с -- он находился на рабочем месте, все было спокойно. Незадолго до обеда ему коллега с офиса -- сообщил, что у тех в офисе происходят беспорядки, а именно рабочие ГПЗ зашли в офис, все ломают и разбивают на своем пути. Сам он тоже являлся очевидцем массовых беспорядков, видел, что рабочие ГПЗ бросают камни в окна их офиса, затем ворвались в офис и устроили там погром (Том --, л.д. 178-181).

Показаниями свидетеля ФИО41 от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с ч-- УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что с -- года по настоящее время он работает в ООО «ФИО2» в должности --.

--, около --, он находился на рабочем месте на -- в офисном здании. Находясь в кабинете, он услышал шум и крики. Ему позвонили коллеги, сообщили, что рабочие устроили погром, что ему необходимо срочно покинуть офисное здание. Услышав, что крики и шум толпы приближаются, он через оконный проём кабинета вылез на улицу и покинул здание и территорию завода.

Удалившись на некоторое расстояние от офисного здания, в котором он находился, он увидел, что к нему подошла толпа рабочих, численностью примерно более 100 человек, которые били стёкла офисных помещений, ломали двери, пытались проникнуть в офисные помещения. Сколько именно продолжались данные массовые беспорядки, ему неизвестно, так как поторопился покинуть территорию завода, опасаясь за своё здоровье (Том --, л.д. 170-172).

Показаниями свидетеля ФИО42 от -- и --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с ч. -- РФ, с согласия сторон, из которых следует, что в должности начальника службы безопасности ВВПС (временный вахтовый поселок строителей) он работает с --. Рабочее место находится непосредственно на въезде на территорию вахтового поселка строителей Амурского газоперерабатывающего завода. Кроме того, на территории вахтового поселка работают частные охранные предприятия, дислоцирующиеся на территории вахтового поселка строителей.

--, около --, ему на сотовый позвонил специалист службы безопасности ФИО43 и сообщил о том, что на строительной площадке АГПЗ, в офисе -- массовые беспорядки, а также погромы офиса фирмы ООО «ФИО2» бригадой рабочих -- национальности. ФИО43 просил подкрепления сил службы безопасности, т.к. количество протестующих явно превышало количество сотрудников офиса, в числе которых были также сотрудники турецкой национальности, а также количество охранников.

Он объявил сигнал тревоги, по которому собрал 20 своих охранников из числа отдыхающей смены, с которыми на дежурном автобусе выдвинулись на территорию АГПЗ к

-- -- В ходе следования к месту событий на него вышел начальник местной полиции ФИО44, который сообщил, что к -- выдвинулись также 3 экипажа сотрудников полиции и ОМОН. В пути следования на 206 КПП они пересеклись с сотрудниками полиции и на -- уже прибыли вместе.

На момент их прибытия было уже около --, точное время не помнит, на месте происшествия беспорядки уже были завершены, погромщиков не было, как он понял, нападавшие скрылись. Внутрь помещения они сразу не заходили, потому что к ним выбежал диспетчер и сообщил, что погромщики находятся недалеко, за рабочей столовой, расположенной примерно в 150 метрах от -- -- Они сразу же выдвинулись в ту сторону. По прибытию они обнаружили толпу рабочих в количестве около 100 – 150 человек – рабочих узбекской национальности, часть из которых сидели в стороне, а большая часть стояли в куче, и что-то бурно обсуждала со своим бригадиром, при этом обсуждения были на повышенных тонах, агрессивно, с улюлюканиями, возгласами и выкриками различного рода. Судя по всему, бригадир пытался успокоить толпу, но его освистывали, требования его не выполняли.

Ему известно, что еще до всех этих событий рабочие АГПЗ из фирмы ООО «ФИО2», включая рабочих субподрядных организаций, высказывали неоднократно свои недовольства по поводу маленькой заработной платы, качества пищи, бытовых условий, а также удержаний из зарплаты стоимости патентов в размере около --. Кроме того, ситуация обострилась длительным пребыванием рабочих в вахтовом поселке в связи с ограничениями, связанными с пандемией коронавируса. По этому поводу в сети Интернет в социальной группе работников посредством мессенджера «Телеграмм» публиковались призывы не выходить на работу до удовлетворения требований, и выразить свой протест путем учинения беспорядков на территории АГПЗ.

Они встали в оцепление с целью обеспечения порядка. Спустя 15 минут бригадиру удалось утихомирить толпу, убедить рабочих прекратить свои действия и увести их в направлении 503 площадки. После этого он дал команду своим охранникам пройти в автобус и ждать последующих распоряжений. Толпу они не преследовали, разгонять не собирались, так как силы были явно не равны, об их будущих намерениях им в тот момент ничего не было известно.

Войдя в здание, они обнаружили следы погромов, разбитые стены, разгромленные кабинеты, сломанную мебель, сорванные со стен плакаты, уничтоженную офисную и оргтехнику. В помещении была обильная пыль, как он понял, это был порошок их огнетушителей. На полу лежали содранные со стен картины, перевернуты кулеры с водой, грязь и беспорядок. Детально он не рассматривал, но следы погрома были очевидные.

При просмотре видеозаписи, время было уже около -- дня, ему позвонил снова ФИО43 и сообщил, что рабочие 530 участка снова скопились в районе своего офиса (примерно в 1.5 км. от 310 офиса). Они в спешном порядке выдвинулись к месту. По прибытии на место там уже никого из протестующих не было, там находился уже ОМОН.

Около -- того же дня к нему поступила информация о начале беспорядков и погромах в --, расположенном на территории АГПЗ, примерно в 2 км. от них. С экипажами полиции они выдвинулись к 407 офису, и, не доезжая до офиса 150 метров, обнаружили группу рабочих -- национальности с камнями в руках, окруживших офис. У некоторых были палки, куски арматуры. Они остановили машину и направились в их сторону. Рабочие с криками и угрозами выдвинулись им навстречу, начали кидать в их сторону камни, ранили сотрудника, повредили машину. Они вынуждены были покинуть территорию и отъехать на безопасное расстояние для наблюдения за ситуацией. В толпе было около 500 протестующих. Наблюдая за происходящим, он видел, что протестующие начали громить -- офис как снаружи, через открытые окна, так и изнутри. Они вырывали оргтехнику из окон, били стекла, крушили мебель. Все это продолжалось около --. После погромов рабочие вышли на улицу и расселись по территории.

Когда все поутихло и появилась возможность, они начали эвакуировать офисных работников из -- в близлежащий КПП. Как ему стало известно позже, офисные работники

успели изолироваться в отдельном кабинете, где дождались окончания погромов.

Впоследствии начали поступать сообщения о том, что рабочие с различных участков начали движение в сторону вахтового поселка. Время было уже около --. Он позвонил своим охранникам, уже вернувшимся к тому времени в вахтовый поселок, и предупредил о возможных беспорядках и движении масс людей, а также для подготовки и стягивания всех возможных сил для воспрепятствования беспорядкам. Охранникам была дана команда обеспечить безопасный проход рабочих через КПП и наблюдать за развитием событий. Примерно через 30 минут вся масса рабочих начала заходить в вахтовый городок, к этому времени он уже находился на территории вахтового поселка и контролировал работу охранников изнутри.

Один из его -- (Потерпевший №1) при попытке произвести видеосъемку был избит протестующими. Видя, что обстановка накаляется, он дал команду всем охранникам покинуть территорию вахтового поселка, т.к. существовала реальная угроза жизни и здоровью. Немного позже все рабочие разошлись по своим общежитиям, и он принял решение вернуть охранников на свои рабочие места на КПП.

В тот же день, --, около --, к месту событий начали подтягиваться сотрудник спецподразделений, к нему поступила информация о том, что в ближайшее время ожидается новая волна протестов. Было принято решение покинуть КПП и эвакуировать с территории инженерно-технический состав, а также рабочих турецкой национальности. Именно против рабочих – турков была направлена агрессия, поскольку протестующие были обижены -- ООО «ФИО2». Во время беспорядков между рабочими двух национальностей (узбеками и турками) происходили стычки, в связи с чем, они старались создавать на территории коридоры для эвакуации турок.

Кроме того, на территории вахтового поселка протестующими был разгромлен и разграблен торговый центр «--», а также повреждены установленные там банкоматы -- Погромам также подверглись помещения охраны и поста полиции на въезде на территорию вахтового поселка строителей, некоторые общежития. Кто конкретно участвовал в погромах, он сказать не может, т.к. подавляющее большинство протестующих прикрывали свои лица, на улице было темно.

Немного позже, было уже темно, к месту событий прибыл глава -- из ФИО11 для переговоров и выяснения требований толпы, но бесчинства не прекратились. На место событий приезжали разные высокопоставленные должностные лица, в том числе прокурор --, главы правоохранительных ведомств, Генеральный консул Республики Узбекистан в Российской Федерации. Все они контактировали с протестующими, находились в гуще событий, проводили рабочие встречи, выслушивали требования рабочих.

Вместе с тем, в момент обострения обстановки, особенно --, были случаи столкновения протестующих с силами спецподразделений. Сотрудников закидывали камнями, кто-то даже получил телесные повреждения. В такие момент сотрудники полиции и Росгвардии в прямой контакт с протестующими не вступали, ограничиваясь предупредительными выстрелами в воздух, стягиваясь в оцепление.

-- в утреннее время он прибыл к парковке вблизи городка «--», где накануне происходили массовые беспорядки, к нему вышел один из работников ООО «ФИО2» и передал ему требования недовольных работников, изложенные на трех листах. Список требований он прилагает к допросу (Том --, л.д. 138-141, 153-157).

Показаниями свидетеля ФИО45 от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с -- УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что в должности частного охранника в -- «--» он работает с --.

-- с утра он находился на своем рабочем месте на -- -- (в -- территории вахтового городка строителей Амурского ГПЗ. С утра все было нормально, он на посту находился один. Около -- часов по телефону он получил сообщение о том, что рабочие узбеки устроили бунт на территории строящегося завода в офисах ООО «ФИО2». По какой причине устроили

бунт и что требовали, на тот момент ему было неизвестно. Через некоторое время поступила информация, что все рабочие, участвовавшие в бунте, скоро вернутся на территорию вахтового городка и ему следует с другими охранниками прибыть на контрольно-пропускной пункт -- для подкрепления. Он оставил свой пост, запер ограждения и выдвинулся к КПП --, где уже на территорию городка заходили рабочие. Они сильно шумели, выкрикивали что-то, вели себя агрессивно. Он с другими охранниками находился на КПП --, в ситуацию не вмешивались, была команда в конфликт не вступать. Многие рабочие скрывали свои лица за масками, у некоторых на голове были надеты балаклавы с прорезями для глаз. Около 15 часов протестующие рабочие, преимущественно узбеки, начали собираться толпой на территории КПП, вели себя агрессивно, свистели, кричали, выкрикивали на своем языке в адрес охраны оскорбления. Часть охраны к тому моменту выдвинулись на территории Амурского ГПЗ, где были учинены с утра погромы в офисах компании «ФИО2».

К этому времени к воротам КПП стянулись сотрудники полиции, охраны, служб безопасности. Протестующие окружили контрольно-пропускной пункт и пост полиции на территории вахтового поселка. Из-за опасности столкновений вся охрана покинула КПП и вышла за периметр вахтового городка, на площадку, где находились представители правоохранительных органов. В этот момент протестующие начали громить помещения КПП --, рядом стоящее помещение поста полиции и офиса ЧОП «Гарантия». В сторону охранников и полиции кидали камни, элементы ограждения, выкрикивали на узбекском и русском языках оскорбления, вели себя очень агрессивно. Силами служб безопасности и охранников их натиск удерживать не удавалось. Со слов коллег по работе ему стало известно, что протестующие выдвигали требования по возмещению удержаний за патенты, повышению заработной платы, улучшению бытовых условий и питания, а также свободного выхода в --.

Руководство службы безопасности их предупредило заранее, чтобы они не вступали в конфликт, наблюдали за происходящим, не принимали каких-либо силовых мер к предотвращению массовых беспорядков. В те моменты, когда толпа успокаивалась, они возвращались на КПП, в моменты обострения ситуации они с охранниками покидали периметр поселка, выходили за ограждения, откуда вели наблюдение. Любые попытки достать мобильные телефоны и зафиксировать на видео происходящее пресекались очень агрессивно протестующими, вплоть до рукоприкладства и закидывания камнями.

Как ему впоследствии стало известно, протестующие устроили погромы в офисах ООО «ФИО2» на территории ГПЗ -- и -- (с утра и до обеда), повредили несколько автомобилей, вечером устроили погромы и разграбили торговый центр «--», расположенный на территории вахтового поселка, устроили погромы и в других помещениях вахтового поселка.

Никого из протестующих он не запомнил по внешности, для него они все на одно лицо, тем более практически все наиболее активные участники скрывали свои лица масками, футболками. По именам он никого из них не знает. Основная масса погромщиков на территории вахтового поселка строителей являлась участниками погромов, начавшихся утром -- на территории АГПЗ в офисах -- «ФИО2», т.к. до их приезда на территории вахтового городка все было спокойно (Том --, л.д. 207-210).

Показаниями свидетеля ФИО46 от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с -- УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что в должности частного -- --» он работает около -- месяцев.

--, с утра он находился после ночного дежурства в своем общежитии и отдыхал после смены. Около -- минут его разбудили коллеги по работе и сообщили, что на территории завода погромам подверглись офисы ООО «ФИО2» и необходимо выдвинуться к месту событий. Он и еще несколько охранников на автобусе прибыли на территорию -- ООО «ФИО2», расположенного на территории строящегося завода, где обнаружили большое скопление рабочих в оранжевой рабочей одежде, которые что-то кричали, шумели, били стекла в окнах офисов. Там уже находились сотрудники полиции несколько экипажей, которые вели наблюдение за происходящим с некоторого расстояния. Толпа протестующих, то собиралась в одном месте, то расходилась по территории объекта, их требования ему не

известны. К моменту их прибытия офис -- уже подвергся погрому, внутри был беспорядок, на полу лежали плакаты, кулеры для воды, огнетушители, которые кто-то распылил в помещении, все было в пыли и грязи. На втором этаже офиса был такой же беспорядок, поломана мебель, на стенах и дверях следы от ударов.

Около -- того же дня поступила команда собраться в автобус и проследовать назад в вахтовый городок строителей, так как поступила информация, что рабочие возвращаются в поселок. Они вернулись с другими охранниками в вахтовый городок, разошли на некоторое время по общежитиям, но через час или полтора их снова подняли и он с другими охранниками пошел на контрольно-пропускной пункт --, где начали готовиться к приезду рабочих. Вскоре начали к КПП подъезжать автобусы с рабочими. Первоначально была команда никого не впускать на территорию вахтового городка, и никого не выпускать, но потом поступила команда не препятствовать прохождению рабочих на территорию вахтового городка, чтобы не нагнетать обстановку.

По какой причине рабочие устроили бунт и что требовали, на тот момент ему было неизвестно. Он с другими охранниками находился на КПП --, в ситуацию не вмешивались, была команда в конфликт не вступать. Многие рабочие, он обратил внимание, скрывали свои лица за масками, у некоторых на голове были надеты балаклавы с прорезями для глаз. Около -- часов протестующие рабочие, преимущественно, узбекской национальности, начали собираться толпой на территории КПП, вели себя агрессивно, освистывали охрану, кричали, выкрикивали на своем языке в адрес охраны оскорбления.

К этому времени к воротам КПП стянулись сотрудники полиции, охраны, служб безопасности. Протестующие окружили контрольно-пропускной пункт и пост полиции на территории вахтового поселка. Из-за опасности столкновений вся охрана покинула КПП и вышла за периметр вахтового городка, на площадку, где находились представители правоохранительных органов. В этот момент протестующие начали громить помещения КПП --, рядом стоящее помещение поста полиции и офиса ЧОП «Гарантия». В сторону охранников и полиции кидали камни, элементы ограждения, выкрикивали на узбекском и русском языках оскорбления, вели себя очень агрессивно. Силами служб безопасности и охранников их натиск удерживать не удавалось.

В те моменты, когда толпа успокаивалась, охрана возвращалась на КПП, в моменты обострения ситуации они снова покидали периметр поселка, выходили за ограждения, откуда вели наблюдение. Любые попытки достать мобильные телефоны и зафиксировать на видео происходящее пресекались очень агрессивно протестующими, вплоть до рукоприкладства и закидывания камнями.

Как ему впоследствии стало известно, протестующие устроили погромы в офисе ООО «ФИО2» на территории ГПЗ --, повредили там же несколько автомобилей, вечером устроили погромы и разграбили торговый центр «--», расположенный на территории вахтового поселка, устроили погромы и в других помещениях вахтового поселка.

Никого из протестующих он не запомнил по внешности, самые активные и агрессивные участники беспорядков скрывали свои лица под медицинскими масками, закрывали лицо футболками, у некоторых были балаклавы. По именам он никого из них не знает. Как он понял, основная масса погромщиков на территории вахтового поселка строителей, являлась участниками погромов, начавшихся утром -- на территории АГПЗ в офисах -- ООО «ФИО2», т.к. до их приезда на территории вахтового городка все было спокойно.

На территории городка и за ее периметром он находился с другими охранниками примерно до -- -- ночи --, после чего их организованно на автобусе вывезли в какой-то ресторан, где они переночевали. Там они находились примерно до -- часов --, после чего вернулись в вахтовый городок, где уже было спокойно (Том --, л.д. 211-214).

Показаниями свидетеля ФИО47 от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с -- РФ, с согласия сторон, из которых следует, что он состоит в --».

--, в период с --, от руководства МО МВД России «Свободненский» поступила команда по сигналу «--» - сбор личного состава, привлекаемого к пресечению массовых беспорядков. 29 сотрудников МО МВД России «Свободненский» прибыли в отдел полиции, им были выданы специальные средства. Было известно, что на территории вахтового городка ООО «ФИО2» происходят массовые беспорядки, устроенные работниками указанного общества.

--, в период с --, сотрудники МО МВД России «Свободненский» в количестве 29 человек и сотрудники Росгвардии прибыли на территорию вахтового городка ООО «ФИО2» и оцепили территорию около КПП. По приезду увидели массовое скопление иностранных граждан, не менее 300 человек. Массовые беспорядки были устроены работниками ООО «ФИО12», которые были одеты в спецодежду и каски оранжевого цвета. Протестующие бросали камни по строениям - пунктам полиции и охраны, разбивали стекла в зданиях, бросали камни в направлении сотрудников охраны, полиции, Росгвардии. Они прикрывались от камней щитами. Кроме того, несколько работников ООО «ФИО2» залезли на столб около КПП, сломали камеры видеонаблюдения. При этом толпа выкрикивала требования на своих национальных языках. Толпа перемещалась на другие объекты вахтового городка и находилась вне поля зрения.

Около 15 часов кто-то из толпы протестующих бросил в направлении сотрудников полиции сорванную со столба камеру видеонаблюдения. Удар камеры пришелся по его каске. В результате указанного удара он не испытал физической боли, телесных повреждений у него нет.

В оцеплении он и другие сотрудники полиции находились до 2 часов ночи, толпа недовольных утихла и разошлась, после чего они были отозваны руководством в отдел полиции (Том --, л.д. 61-63).

Показаниями свидетеля ФИО48 от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с -- УПК РФ, с согласия сторон, следует, что он занимает --

--, с -- он находился на работе. -- по средствам связи личный состав отдела был поднят по команде «-- --» - это сбор личного состава для пресечения массовых беспорядков. В дежурной части он получил щит, каску, палку резиновую, бронежилет, огнестрельное оружие он не получал. От дежурного узнал, что в жилом городке «ФИО2», который расположен на территории Амурского газоперерабатывающего завода в --, работники ООО «ФИО2» устроили массовые беспорядки, стали крушить офисные помещения, бить и переворачивать машины. Из-за чего начались массовые беспорядки, он не знал. К жилому городку он и другие сотрудники прибыли около --. На месте был заместитель начальника полиции - начальник охраны общественного порядка ФИО49 и сотрудники Росгвардии. ФИО49 разъяснил, что нужно оцепить район массовых беспорядков, помочь мирно настроенным работникам покинуть район беспорядков, также стараться избегать конфликтов с лицами, устроившими беспорядки, применять физическую силу и специальные средства только в крайнем случае. Он видел, что по территории жилого городка бегают, люди в форме работников «ФИО7», на лицах были маски, футболки, у кого-то были очки, все прятали свои лица. Агрессивно настроенных лиц было более тысячи человек, они шли группой, выкрикивали лозунги на узбекском языке, большинство бунтующих были вооружены палками, арматурой, трубами, камнями. На своём пути они ломали инфраструктуру жилого городка, отламывали различные трубы и прутья от заборов, вооружаясь ими, также разбивали камеры видеонаблюдения. Требования бунтующих были не ясны. Из-за того, что оцепление из сотрудников полиции не давало им возможности свободно передвигаться и ограничивало их передвижение, они кидали камни и различные предметы в сотрудников полиции. Массовые беспорядки продолжались до поздней ночи, только после переговоров бунтующих удалось успокоить. Личности граждан, которые устраивали массовые беспорядки, ему не известны, лиц он их не видел (Том --, л.д. 64-66).

Показаниями свидетеля ФИО50 от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с ч. -- УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что он состоит в должности --

-- в утреннее и дневное время он находился на работе. В указанное время в дежурную часть полиции поступило сообщение о «бунте» рабочих Амурского газоперерабатывающего завода в поселке их проживания. По поступающей информации изначально «бунтующих» рабочих были сотни. Все они являлись лицами -- национальности. Последние «громили» административные здания организации, в которой они трудоустроены, били стекла, повреждали имущество организации. Изначально какой-либо информации о причинах беспорядков не поступало.

Около -- часов -- от руководства МО МВД России «Свободненский» и УМВД России по -- поступил приказ о направлении всех подчиненных работников МО МВД России «Свободненский» к поселку проживания рабочих Амурского газоперерабатывающего завода для пресечения совершения последними противоправных и преступных действий «бунтующих», пресечения массовых беспорядков, обеспечения общественной безопасности.

Около -- -- он, как и иные сотрудники МО МВД России «Свободненский», а также других территориальных и структурных подразделений УМВД России по --, прибыл к указанному им поселку, при этом все сотрудники были одеты в форменную одежду и снабжены средствами защиты, спецсредствами и оружием. В течение дня к месту массовых беспорядка в целях его пресечения прибыло около 300-400 сотрудников правоохранительных органов, в том числе УМВД России по --, УФСБ России по --, Росгвардии.

По прибытии к поселку рабочих пройти на его территорию сотрудникам правоохранительных органов не удалось, поскольку «бунтующих» рабочих уже были тысячи. Последние большим количеством людей столпились у въездных ворот на территорию поселка, в связи с чем сотрудниками правоохранительных органов была оцеплена близлежащая территория в целях недопущения выхода «бастующих» за пределы поселка. Протестующие громко свистели, выкрикивали в адрес сотрудников правоохранительных органов различные фразы на иностранных языке, кидались камням. Уже в ночное время -- и -- с протестующими были проведены переговоры прокурором --, после чего стало понятно, что массовые беспорядки были устроены в связи с недовольством рабочих размером заработной платы и условиями проживания (Том --, л.д. 67-70).

Показаниями свидетеля ФИО44 от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с -- -- РФ, с согласия сторон, из которых следует, что в настоящее время он состоит в --».

--, с -- находился на своем рабочем месте. Около -- минут в дежурную часть полиции поступило сообщение о массовых беспорядках, которые происходят на территории Амурского газоперерабатывающего завода. Сразу после этого к указанному месту по его распоряжению была направлена следственно-оперативная группа. -- на место происшествия он направил дополнительные силы из числа сотрудников МО МВД России «Свободненский» под руководством своего заместителя ФИО49

Спустя некоторое время от ФИО49 поступило сообщение о том, что на территории Амурского газоперерабатывающего завода работниками ООО «ФИО2» разгромлен -- -- указанной компании, также было сообщено, что толпа протестующих направилась к -- и что необходимы дополнительные силы. По результатам оперативного совещания было принято решение об усилении сил полиции для обеспечения безопасности граждан и офисных сотрудников компании.

--, около -- к офису -- ООО «ФИО2», стали стягивать дополнительные силы из числа сотрудников МО МВД России «Свободненский», которые ранее были экипированы и направлены непосредственно из здания МО МВД России «Свободненский». В это же время проходила эвакуация офисных сотрудников на автобусах, предоставленных руководством компании.

Позже поступила информация о беспорядках на территории вахтового городка. Когда он прибыл к вахтовому городку, он увидел, что протестующих рабочих ООО «ФИО2» было очень много, все они были агрессивно настроены, свои лица скрывали под одеждой и

балаклавами, также протестующие кидали в сотрудников полиции камни и прочий бытовой мусор, разбивали окна, повреждали транспортные средства, отрывали камеры видеонаблюдения на территории вахтового городка. Он с протестующими вступил в переговоры, однако положительных результатов они не принесли, толпа действовала хаотично, в разумный диалог вступать отказывалась.

Беспорядки на территории Амурского газоперерабатывающего завода продолжались вплоть до --, то есть до момента прибытия дополнительных сил из числа сотрудников полиции и специальных подразделений. В дальнейшем ситуация стабилизовалась и был организован беспрепятственный выезд групп рабочих с территории вахтового городка Амурского газоперерабатывающего завода» в г. Свободный. Он видел, что вследствие беспорядков было повреждено большое количество имущества, принадлежащего компании ООО «ФИО2», а именно, как он указал выше: плакаты, кулеры с водой, оконные стекла. Помимо этого, был поврежден магазин «Авоська», офис сотовой компании, здания вахтового городка, а также иное имущество, имеющее материальную ценность и принадлежащее частным лицам и фирмам (Том --, л.д. 71-74).

Показаниями свидетеля ФИО49 от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с -- УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что он состоит в должности заместителя начальника МО МВД России «Свободненский» с --

--, около -- утра, он находился на своем рабочем месте и исполнял свои должностные обязанности, когда от руководителя МО МВД России «Свободненский» поступило указание выехать на Амурский газоперерабатывающий завод. Сразу после этого он на служебном автомобиле выдвинулся по указанному месту вместе с другими сотрудниками полиции.

Прибыв на указанное место, а именно к офису 310 Амурского газоперерабатывающего завода, он обнаружил, что на указанном месте уже была следственно-оперативная группа, которая проводила осмотр места происшествия, занималась опросами свидетелей и очевидцев произошедшего. Также он увидел, что было повреждено большое количество имущества, которое принадлежало указанной компании, а именно были побиты стекла, присутствовали значительные вмятины на дверях и ином имуществе. Находясь на месте происшествия, вновь получил информацию, что группа рабочих устроила погромы в соседнем офисе ООО «ФИО2» --, расположенном в километре от -- --

Сразу после этого он выдвинулся вместе с другими сотрудниками к месту скопления рабочих. По приезду к офису -- обнаружил толпу рабочих в оранжевой форме ООО «ФИО2», которые, заметив сотрудников полиции, стали громко выражаться в их адрес на своем языке, кидать камни в сотрудников полиции. Многие из указанных лиц скрывали свои лица майками и балаклавами, поэтому он никого из протестующих не запомнил, опознать не сможет.

--, около -- он вместе с другими сотрудниками полиции вернулся к офису --, так как протестующих было слишком большое количество, где стал ждать других сотрудников полиции. В это время была организована эвакуация офисных сотрудников с целью недопущения возможных жертв. В это время прибыл начальник МО МВД России «Свободненский», который начал переговоры с протестующими работниками. После того, как эвакуация людей была окончена, поступила информация, что возникли беспорядки на территории вахтового городка ООО «ФИО2». Он и другие сотрудники полиции сразу выдвинулись к указанному месту, где в районе КПП скопились рабочие. В адрес сотрудников полиции протестующие стали кричать выражения на своем языке, также в сторону сотрудников полиции полетели камни.

Беспорядки на территории Амурского газоперерабатывающего завода продолжались вплоть до --, впоследствии ситуация стабилизовалась. Вследствие произошедших беспорядков было повреждено большое количество имущества, принадлежащего не только компании ООО «ФИО2», но и магазин «--», торговые павильоны сотовой связи, расположенные на территории вахтового городка (Том --, л.д. 75-78).

Показаниями свидетеля ФИО51 от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии --

-- -- -- он находился на своем рабочем месте. Около -- от оперативного дежурного МО МВД России «Свободненский» поступило распоряжение проследовать в актовый зал МО МВД России «Свободненский» для инструктажа. Получив оперативную информацию о беспорядках, которые в указанное время происходили на территории Амурского газоперерабатывающего завода, он с другими сотрудниками полиции МО МВД «Свободненский» на служебном автомобиле проследовал к офису 310 компании ООО «ФИО2», находящемуся на территории Амурского газоперерабатывающего завода. По прибытии к указанному офису он увидел многочисленные повреждения имущества указанной компании, а именно: разбитые стекла окон, многочисленные вмятины на здании, разбитые кулеры от воды, повреждения заборов и прочее.

Сразу после этого, --, около --, к -- компании ООО «ФИО2» стали подъезжать автобусы, которыми эвакуировали офисный персонал указанной компании. После этого он с другими сотрудниками направился в вахтовый городок, где уже находился начальник МО МВД России «Свободненский», который проводил переговоры с протестующими. Последние отрывали камеры видеонаблюдения, ломали урны, выбивали стекла в зданиях, кидали в сторону сотрудников полиции камни (Том --, л.д. 79-82).

Показаниями свидетеля ФИО52 от --, данными в ходе предварительного следствия, оглашёнными в судебном заседании в соответствии с ч-- РФ, с согласия сторон, из которых следует, что около года она работает в --», расположенном на вахтовом городке ООО «ФИО2» в должности --

-- с -- она приступила к работе. Около -- 00 минут она услышала от --, что на их магазин могут напасть, так как в настоящее время происходит бунт рабочих на Амурском ГПЗ, после чего они стали закрывать магазин. В магазине находился персонал - --. По периметру магазина были расположены камеры видеонаблюдения, в расположенные в помещении магазина мониторы они увидели, как толпа агрессивно настроенных рабочих Амурского ГПЗ шли в сторону магазина «--». В руках у них были дубины, палки, арматуры, камни, они громко кричали. Администратор предложила им спрятаться в бойлерной, расположенной, ближе к выходу из магазина. Примерно в -- они услышали шум, гам, звук бьющегося стекла и они поняли, что бунтующие рабочие ворвались в магазин. Когда те зашли в магазин, то был слышен грохот, смех, и нерусские голоса «Аллаху-Акбар» и т.д. Они громко кричали со стороны двери, от чего они все сильно испугались, она заплакала, боясь за свою жизнь. Все время нахождения в бойлерной они слышали звуки погрома. Дверь в бойлерную, где они прятались, пытались открыть нападавшие, но не смогли, так как ее удерживали сотрудники мужчины вчетвером. Около -- одной из сотрудниц магазина позвонил кто-то из коллег и сказал, что их выведут из магазина. К ним в бойлерную зашел сотрудник --» и проводил их в соседнее помещение, а именно в кафе, которое находится через стенку от их магазина, а оттуда проводили к автобусу, который подъехал для того, чтобы их забрать. Они быстро сели в данный автобус. В это время, кто-то из нападавших увидел их и закричал. Услышав его, около 20 человек побежали за автобусом, пытались помешать им уехать. Некоторые из нападавших били по отъезжавшему автобусу кулаком (Том --, л.д. 210-215).

Кроме того, виновность Ражабова У.Т.,Султонова Р.Э.У, Нумонжонова И.И.У., каждого, в совершении преступления, предусмотренного -- РФ, также подтверждается исследованными письменными материалами уголовного дела.

Протоколом очной ставки между свидетелем ФИО33 и обвиняемым ФИО1 от --, согласно которому ФИО34 указал о причастности Ражабова У.Т. к совершению инкриминируемого ему преступления (Том --, л.д. 53-57).

Протоколом очной ставки между свидетелем ФИО43 и обвиняемым Ражабовым У.К. от --, согласно которому ФИО43 указал о причастности Ражабова У.Т. к совершению инкриминируемого ему преступления (Том --, л.д. 119-123).

Протоколом очной ставки между свидетелем ФИО33 и обвиняемым Султоновым Р.Э.у от --, согласно которому ФИО34 указал о причастности Султонова Р.Э.у к совершению инкриминируемого ему преступления (Том --, л.д. 58-62).

Протоколом очной ставки между свидетелем ФИО54 и обвиняемым Султоновым Р.Э.у от --, согласно которому ФИО54 указал о причастности Султонова Р.Э.у к совершению инкриминируемого ему преступления (Том --, л.д. 91-94).

Протоколом очной ставки между свидетелем ФИО43 и обвиняемым Султоновым Р.Э.у от --, согласно которому ФИО43 указал о причастности Султонова Р.Э.у к совершению инкриминируемого ему преступления (Том --, л.д. 124-128).

Протоколом очной ставки между свидетелем ФИО33 и обвиняемым Нумонжоновым И.И.у от --, согласно которому ФИО34 указал о причастности Нумонжонова И.И.у к совершению инкриминируемого ему преступления (Том --, л.д. 63-67).

Протоколом очной ставки между свидетелем ФИО43 и обвиняемым Нумонжоновым И.И.у от --, согласно которому ФИО43 указал о причастности Нумонжонова И.И.у к совершению инкриминируемого ему преступления (Том --, л.д. 129-132).

Протоколами осмотра места происшествия от --, и протоколом дополнительного осмотра места происшествия от --, которыми зафиксирована обстановка в офисе -- ООО «ФИО2», расположенном на территории строящегося Амурского газоперерабатывающего завода в --, после погромов в ходе массовых беспорядков. В ходе осмотра с сервера производится копирование видеофайлов с камер наружного и внутреннего наблюдения за -- на карту памяти --», которая упаковывается и изымается. Фотоиллюстрациями к протоколам осмотра места происшествия (т. 1 л.д. 162-191, л.д. 193-240).

Протоколом осмотра места происшествия от --, протоколом дополнительного осмотра места происшествия от -- которыми зафиксирована обстановка после погромов в ходе массовых беспорядков на площадке полевого офиса -- ООО «ФИО2», расположенного в восточной части Амурского газоперерабатывающего завода, на котором расположены офисное здание и столовая, автомобильная стоянка. Зафиксированы повреждения: помещений снаружи и внутри, находящегося в помещениях имущества, оконных проёмов, автомобилей. Фотоиллюстрациями к протоколам осмотра места происшествия (Том -- л.д. 2-25, л.д. 27-142).

Протоколом осмотра места происшествия от --, которым зафиксирована обстановка после погромов в ходе массовых беспорядков и их последствия торгового центра, расположенного на территории вахтового городка ООО «ФИО13» Амурского газоперерабатывающего завода в --. В помещении торгового центра расположены магазин «--», два кафе, салон сотовой связи «--», аптека. Зафиксированы повреждения имущества в торговом центре. Зафиксирована обстановка после погромов в ходе массовых беспорядков и их последствия контрольно-пропускного пункта -- (КПП --), расположенного в северной части вахтового городка; пункта полиции МО МВД России «Свободненский», который расположен вблизи КПП --. Фотоиллюстрациями к протоколу осмотра места происшествия (Том --, л.д. 144-192).

Протоколом дополнительного осмотра места происшествия от --, которым с помощью технических средств была дополнительно осмотрена территория вахтового поселка строителей П-3 Амурского газоперерабатывающего завода, расположенного на территории --, после погромов в ходе массовых беспорядков. Фотоиллюстрациями к протоколу осмотра места происшествия (Том --, л.д. 194-208).

Протоколом дополнительного осмотра места происшествия от --, согласно которому с помощью технических средств были установлены и зафиксированы географические координаты объектов, подвергшихся погромам в ходе массовых беспорядков, расположенных на территории строящегося Амурского газоперерабатывающего завода и вахтового поселка строителей в -- (Том --, л.д. 53-56).

Протоколом осмотра предметов от -- и приложением к нему (фотоиллюстрациями), согласно которому осмотрен USB-накопитель «--/--» с видеозаписями с камер видеонаблюдения от -- (--), которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. В ходе осмотра, содержащиеся на указанном носителе видеозаписи и изображения были записаны на 8 отдельных компакт дисков, которые также осмотрены (Том --, л.д. 58-74)

Протоколом осмотра предметов от -- и приложением к нему (фотоиллюстрациями), согласно которому осмотрен компакт-диск с видеозаписями с камер видеонаблюдения -- от -- (310 офис), который признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (Том --, л.д. 75-93).

Протоколом осмотра предметов от -- и приложением к нему (фотоиллюстрациями), согласно которого осмотрен компакт-диск с видеозаписями с камер видеонаблюдения -- от -- (310 офис), который признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (Том --, л.д. 94-107).

Протоколом осмотра предметов от -- и приложением к нему (фотоиллюстрациями), согласно которого осмотрен компакт-диск с видеозаписями с камер видеонаблюдения -- от -- (310 офис), который признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (Том --, л.д. 108-128).

Протоколом осмотра предметов от -- и приложением к нему (фотоиллюстрациями), согласно которого осмотрен компакт-диск с видеозаписями с камер видеонаблюдения «Tower_1_----» от -- (310 офис), который признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (Том --, л.д. 128-142).

Протоколом осмотра предметов от -- и приложением к нему (фотоиллюстрациями), согласно которого осмотрен компакт-диск с видеозаписями с камер видеонаблюдения -- от -- (310 офис), который признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (Том --, л.д. 143-174).

Протоколом осмотра предметов от -- и приложением к нему (фотоиллюстрациями), согласно которого осмотрен компакт-диск с видеозаписями с камер видеонаблюдения -- от -- (310 офис), который признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (Том --, л.д. 175-221).

Протоколом осмотра предметов от -- и приложением к нему (фотоиллюстрациями), согласно которого осмотрен компакт-диск с видеозаписями с камер видеонаблюдения -- от -- (310 офис), который признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (Том --, л.д. 1-59).

Протоколом осмотра предметов от -- и приложением к нему (фотоиллюстрациями), согласно которого осмотрен компакт-диск с видеозаписями с камер видеонаблюдения -- от -- (310 офис), который признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (Том --, л.д. 60-105).

Протоколом выемки от --, согласно которому заместителем руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по -- у свидетеля ФИО77 произведена выемка жестких дисков, на которых имеются сохранившиеся видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных на территории вахтового городка строителей Амурского газоперерабатывающего завода (Том --, л.д. 129-132).

Рапортом об обнаружении признаков преступления от --, согласно которому в дневное время -- в следственный отдел по городу Свободный СУ СК России по -- из МО МВД России «Свободненский» поступило сообщение о том, что неустановленные лица из числа работников ООО «ФИО2» приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и погромами на территории строительной площадки -- Амурского газоперерабатывающего завода (Том --, л.д. 85).

Информационным письмом Государственной инспекции труда в -- от --, с приложениями (акт проверки Государственной инспекции труда в -- -----/1 от --, предписание ---ПВ/-- от --), согласно которым установлены нарушения трудового законодательства в части выплаты заработной платы работникам ООО «ФИО2» (т. 10, л.д. 86-99).

Информационным письмом Свободненской городской прокуратуры -- от --, согласно которому при проверке выявлены нарушения трудового законодательства со стороны ООО «ФИО2» (т. 10 л.д. 104-106).

Информационным письмом прокуратуры -- от --, согласно которому при проверке выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм (размещение работников в комнатах с площадью ниже учетной нормы на человека, жилые помещения, туалетные и душевые комнаты общежитий поражены плесневым грибком, в коридорах общежитий имеются существенные повреждения пола, не соблюдается периодичность ежедневной влажной уборки и смены постельного белья); несоответствие калорийности приготовленной пищи требованиям законодательства, размещение в столовых обеденных столов без учета социальной дистанции; нарушение правил хранения продуктов работниками пищеблока и т.п.; нарушения требований законодательства о пожарной безопасности со стороны ООО «ФИО2» (т. 10 л.д. 109-121).

Решением Свободненского городского суда -- от -- по делу --, которым установлены факты нарушения ООО «ФИО2» санитарно-эпидемиологических норм, связанных с размещением работников, задействованных на строительстве Амурского ГПЗ, в комнатах с площадью ниже учетной нормы на человека.

Постановлениями Государственной инспекции труда в -- от -- № -----/1, согласно которых ООО «ФИО2» и руководитель территориально-обособленного подразделения – главный инженер объекта ФИО55 привлечены к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ в связи с необоснованными удержаниями денежных средств из заработной платы, неполной выплатой заработной платы в отношении 1238 работников ООО «ФИО2» в период с -- по --.

Оценивая вышеизложенные доказательства по настоящему уголовному делу, суд приходит к следующим выводам.

Судом установлено, что нарушений уголовно-процессуального законодательства при проведении следственных действий, направленных на получение и фиксацию доказательств, приведённых выше, при производстве предварительного расследования допущено не было, в связи с чем, эти доказательства являются допустимыми и их совокупность является достаточной для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

Сведения о фактических обстоятельствах участия подсудимых Ражабова У.Т., Султонова Р.Э.у, Нумонжонова И.И.у, в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, уничтожением имущества, применением предметов, представляющих опасность для окружающих помимо показаний самих Ражабова У.Т., Султонова Р.Э.у, Нумонжонова И.И.у, данных ими в ходе судебного заседания, содержатся в вышеприведенных показаниях потерпевших и их представителей, а также в вышеприведенных показаниях свидетелей.

Вышеизложенные показания указанных потерпевших, представителей потерпевших, а также свидетелей суд признаёт достоверными и правдивыми. Оснований не доверять показаниям указанных потерпевших, представителей потерпевших, а также свидетелей у суда не имеется, поскольку они были предупреждены за дачу заведомо ложных показаний, давали стабильные показания, причин для оговора подсудимых Ражабова У.Т., Султонова Р.Э.у, Нумонжонова И.И.у, у них не имелось, кроме того, их показания согласуются между собой, не противоречат друг другу и подтверждаются остальными исследованными судом доказательствами, совпадают в деталях об обстоятельствах, предшествующих преступлению и последовавших за ним.

Оценивая вышеизложенные показания Ражабова У.Т., данные им в ходе судебного заседания, суд принимает их в качестве доказательств вины подсудимого Ражабова У.Т. в совершении преступления, предусмотренного --

Оценивая вышеизложенные показания Султонова Р.Э.У., данные им в ходе судебного заседания, суд принимает их в качестве доказательств вины подсудимого Султонова Р.Э.У в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ.

Оценивая вышеизложенные показания Нумонжонова И.И.У., данные им в ходе судебного заседания, суд принимает их в качестве доказательств вины подсудимого Нумонжонова И.И.У. в совершении преступления, предусмотренного ч--

Суд находит вышеизложенные показания Ражабова У.Т., Султонова Р.Э.У., Нумонжонова И.И.У., каждого, допустимыми, так как они получены в соответствии с требованиями закона, даны ими в присутствии защитника, переводчика. При этом данные показания согласуются с объективной картиной произошедшего и подтверждаются совокупностью других доказательств, исследованных в судебном заседании, что позволяет суду расценивать их как истинные и достоверные.

Обсуждая юридическую квалификацию действий Ражабова У.Т., Султонова Р.Э.у, Нумонжонова И.И.у, каждого, суд приходит к следующим выводам.

Органами предварительного следствия действия Ражабова У.Т., Султонова Р.Э.у, Нумонжонова И.И.у, каждого, квалифицированы по -- как участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, уничтожением имущества, применением предметов, представляющих опасность для окружающих.

По смыслу закона под массовыми беспорядками следует понимать в целом беспорядочные, стихийные действия значительного числа лиц, заключающиеся в применении насилия к иным лицам, погромах (т.е. разорении и разграблении жилых зданий, помещений, хранилищ), поджогах, уничтожении имущества, бессмысленном и нецеленаправленном применении оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, оказании вооруженного (т.е. сопровождающегося применением оружия либо угрозой его применения) сопротивления представителю власти.

Под участием в массовых беспорядках, следует понимать непосредственное совершение участниками толпы актов насилия, погромов, поджогов, уничтожения имущества, применения оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказание вооруженного сопротивления представителям власти.

Оконченным преступление будет с момента совершения любого из перечисленных действий.

Массовые беспорядки характеризуются погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением насилия, огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также вооруженным сопротивлением представителям власти.

Под насилием подразумевается как физическое, так и психическое насилие. Оно может выражаться в причинении легкого, средней тяжести и тяжкого вреда здоровью, в нанесении побоев, ударов, истязании, ограничении свободы, а также в угрозе совершения таких действий.

Под погромами следует понимать разрушения, повреждение жилых, служебных помещений, транспортных средств, средств коммуникаций, их разорение или разграбление.

Под уничтожением имущества следует принимать приведение его в полную негодность.

В ходе проведённого предварительного и судебного следствия факт массовых беспорядков на территории строящегося Амурского ГПЗ, находящегося в Свободненском районе Амурской области, а также причастность к ним подсудимых Ражабова У.Т., Султонова Р.Э.у, Нумонжонова И.И.у, каждого, нашли свое объективное подтверждение.

По результатам оценки представленных по делу доказательств в их совокупности суд считает доказанным, что --, в период -- -- до -- Ражабов У.Т., Султонов Р.Э.у, Нумонжонов И.И.у, а также иные лица, являющиеся работниками ООО «ФИО2» и иных подрядных организаций, осуществляющих строительство объектов Амурского газоперерабатывающего завода, находясь на территории строящегося завода в --, а позже и на территории вахтового поселка строителей Амурского газоперерабатывающего завода, действуя совместно и согласованно между собой и другими неустановленными следствием лицами из числа строителей Амурского газоперерабатывающего завода, численность которых в разное время и на разных объектах составляла от 50 до 300 человек, в связи с недовольством размером своей заработной платы и бытовыми условиями проживания в вахтовом поселке строителей, реализуя свое намерение таким способом добиться от работодателя повышения заработной платы, возмещения транспортных расходов, выплаты премиальных, прекращения производства вычетов стоимости патентов из заработной платы работников, улучшения рациона питания и условий проживания в вахтовом поселке строителей, а также смягчения карантинных мер, вооружились камнями, деревянными палками, металлическими прутьями и иными предметами, представляющими опасность для окружающих, действуя дерзко и цинично, приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, применением предметов, представляющих опасность для окружающих, уничтожением и повреждением имущества на различных объектах ООО «ФИО2», расположенных на строительных площадках Амурского газоперерабатывающего завода, а также на территории временного вахтового поселка строителей Амурского газоперерабатывающего завода, расположенных в Свободненском районе Амурской области.

При этом участники массовых беспорядков не подчинялись требованиям сотрудников правоохранительных органов и службы безопасности завода, игнорировали их законные требования о прекращении беспорядков, действовали демонстративно дерзко и цинично, содействуя друг другу во время преступного посягательства, выкрикивали в адрес указанных лиц оскорбления, провоцировали их словами и жестами, наблюдая факты применения насилия со стороны других участников беспорядков в отношении граждан, уничтожения и повреждения имущества, выражали одобрение подобных действий, словами и жестами призывая продолжать посягательство. Действия участников массовых беспорядков носили совместный и согласованный характер и были направлены на достижение единого преступного результата, умыслом каждого из которых охватывалось совершение массовых беспорядков.

Противоправные совместные действия участников массовых беспорядков на территории Амурского газоперерабатывающего завода и вахтового поселка строителей, то есть в публичных местах (где работали и проживали граждане, не вовлеченные в противостояние и не являющиеся участниками массовых беспорядков), привели к существенному нарушению общественной безопасности и общественного порядка, дезорганизации в течение длительного времени функциональной деятельности организаций и предприятий, вовлеченных в строительство завода, уничтожению и повреждению имущества, причинению физического и морального вреда гражданам, а также повлекли причинение существенного материального ущерба собственникам имущества.

В результате совершенных массовых беспорядков на территории Амурского газоперерабатывающего завода и вахтового поселка строителей Амурского газоперерабатывающего завода протестующими повреждено, уничтожено и похищено имущество на общую сумму --

Кроме того, в результате насилия, в том числе с применением неустановленными участниками массовых беспорядков предметов, представляющих опасность для окружающих, -- причинены телесные повреждения в виде ушибов мягких тканей лица, не повлекшие вреда здоровью; Потерпевший №11 причинены телесные повреждения в виде кровоподтека и ушиба мягких тканей области голеностопного сустава справа, не

причинившие вреда здоровью, а также физическая боль и моральный вред причинен работникам завода Потерпевший №6, Потерпевший №1, Потерпевший №8, Потерпевший №9, ФИО76 и Потерпевший №12

При этом суд также считает полностью доказанным, что при вышеприведенных обстоятельствах, --, в период с --, гражданин -- Ражабов Умрзок Тураевич, находясь на территории строящегося завода в районе принадлежащего ООО «ФИО2» офисного помещения --, имеющего географические координаты -- в --, побуждая громкими выкриками свою и соучастников решимость к продолжению массовых беспорядков, бросал в окна указанного офиса подобранные с земли камни.

После этого, покинув территорию Амурского газоперерабатывающего завода, Ражабов У.Т. прибыл на территорию временного вахтового поселка строителей Амурского газоперерабатывающего завода в --, где, продолжая свой преступный умысел, направленный на участие в массовых беспорядках, --, в период с --, находясь в указанный период времени в районе контрольно-пропускного пункта временного вахтового поселка строителей Амурского газоперерабатывающего завода, имеющего географические координаты -- в --, бросал в сторону общежитий инженерно-технических работников подобранные с земли камни.

В свою очередь, --, в период с --, гражданин -- Султонов Рахматжон Эркинбой угли, действуя при вышеприведенных обстоятельствах, находясь на территории строящегося завода в районе принадлежащего ООО «ФИО2» офисного помещения --, имеющего географические координаты -- в --, побуждая громкими выкриками свою и соучастников решимость к продолжению массовых беспорядков, бросил в окна указанных помещений подобранные с земли камни, разбив стекла в оконных проемах. Он же, в указанный период времени, находясь в офисном помещении -- ООО «ФИО2», расположенном на территории строящегося Амурского газоперерабатывающего завода и имеющем географические координаты 51-- в --, проходя по коридорам указанного помещения, пинал ногами дверь, сорвал со стены плакаты.

После этого, покинув территорию Амурского газоперерабатывающего завода, Султонов Р.Э.у. прибыл на территорию временного вахтового поселка строителей Амурского газоперерабатывающего завода в --, где, продолжая свой преступный умысел, направленный на участие в массовых беспорядках, --, в период --, находясь в указанный период времени в районе контрольно-пропускного пункта временного вахтового поселка строителей Амурского газоперерабатывающего завода, имеющего географические координаты -- -- в --, бросал в сторону поста полиции, расположенного в районе контрольно-пропускного пункта, подобранные с земли камни, разбив стекла в оконных проемах.

В свою очередь, --, в период с --, гражданин -- Нумонжонов Илгорбек Илхомжон угли, действуя при вышеприведенных обстоятельствах, находясь на территории строящегося завода в районе принадлежащего ООО «ФИО2» офисного помещения --, имеющего географические координаты -- в --, побуждая громкими выкриками свою и соучастников решимость к продолжению массовых беспорядков, бросил в окна указанных помещений подобранные с земли камни, разбив стекла в оконных проемах.

Свою вину в совершении преступления, предусмотренного -- Ражабов У.Т., Султонов Р.Э.у, Нумонжонов И.И.у, каждый, признали в полном объеме.

Приведенные доказательства, оцененные судом в совокупности, согласуются между собой по времени, месту и способу совершения преступления и объективно свидетельствуют о том, что Ражабов У.Т., Султонов Р.Э.у, Нумонжонов И.И.у, каждый, участвовали в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, уничтожением имущества, с применением предметов, представляющих опасность для окружающих.

Данные доказательства являются допустимыми и достоверными, поскольку они взаимно согласуются между собой и с объективной картиной произошедшего, каких либо противоречий, влияющих на квалификацию действий подсудимых и на их виновность, не имеют, при их получении не были допущены нарушения уголовно-процессуального

законодательства, судом установлены источники получения этих доказательств. Данные доказательства в их совокупности являются достаточными для установления вины подсудимых Ражабова У.Т., Султонова Р.Э.у, Нумонжонова И.И.у в совершении рассматриваемого преступления.

С учетом поведения подсудимых Ражабова У.Т., Султонова Р.Э.у, Нумонжонова И.И.у в судебном заседании, у суда не возникло сомнений во вменяемости подсудимых как в момент совершения ими преступления, так и в настоящее время, в связи с чем, суд признает Ражабова У.Т., Султонова Р.Э.у, Нумонжонова И.И.у, в отношении инкриминируемого им каждому деяния, подлежащими уголовной ответственности и наказанию.

На основании вышеизложенного, суд приходит к выводу о виновности Ражабова У.Т., Султонова Р.Э.у, Нумонжонова И.И.у, каждого, в участии в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, уничтожением имущества, применением предметов, представляющих опасность для окружающих, то есть в совершении преступления, предусмотренного --

Обсуждая вопрос о виде и размере наказания подсудимого Ражабова У.Т., суд учитывает степень и характер совершенного им преступления, которое направлено против общественной безопасности, относится к категории тяжких преступлений; роль подсудимого и его конкретные действия при совершении указанного преступления; его поведение в ходе рассмотрения дела, личность подсудимого Ражабова У.Т., который ранее не судим; является гражданином --; имеет место жительства на территории -- «ФИО2» --; до задержания работал в ООО «ФИО2» Амурского газоперерабатывающего завода --; -- по -- характеризуется положительно; с места жительства председателем МЖС -- характеризуется положительно; состоит в зарегистрированном браке, имеет троих детей, на иждивении малолетнего ребенка, --; на учете у врача-нарколога врача-психиатра не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Ражабова У.Т., суд признает полное признание им своей вины и раскаяние в содеянном; наличие на иждивении малолетнего ребенка, --; статус единственного кормильца в семье, принесение извинений за содеянное.

Кроме того, смягчающим наказание Ражабова У.Т. обстоятельством суд признает противоправное поведение руководства ООО «ФИО2», в действиях которого установлены нарушения, связанные с оплатой труда работникам Общества, а также нарушения санитарно-эпидемиологических норм на территории вахтового городка строителей и требований законодательства о пожарной безопасности, которое послужило причиной возникновения массовых беспорядков на территории завода и вахтового поселка.

Противоправное поведение руководства ООО «Ренейссанс Хэви Индастрис» подтверждается материалами уголовного дела, а именно:

- информационным письмом Государственной инспекции труда в -- от --, с приложениями (акт проверки Государственной инспекции труда в -- -----1 от --, предписание -----2 от --), согласно которым установлены нарушения трудового законодательства в части выплаты заработной платы работникам ООО «ФИО2»;

- информационным письмом Свободненской городской прокуратуры -- от --, согласно которому при проверке выявлены нарушения трудового законодательства со стороны ООО «ФИО2»;

- информационным письмом прокуратуры Амурской области от --, согласно которому при проверке выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм (размещение работников в комнатах с площадью ниже учетной нормы на человека, жилые помещения, туалетные и душевые комнаты общежитий поражены плесневым грибком, в коридорах общежитий имеются существенные повреждения пола, не соблюдается периодичность ежедневной влажной уборки и смены постельного белья); несоответствие калорийности приготовленной пищи требованиям законодательства, размещение в столовых обеденных столов без учета социальной дистанции; нарушение правил хранения продуктов

работниками пищеблока и т.п.; нарушения требований законодательства о пожарной безопасности со стороны ООО «ФИО2»;

- решением Свободненского городского суда -- от -- по делу --, которым установлены факты нарушения ООО «ФИО2» санитарно-эпидемиологических норм, связанных с размещением работников, задействованных на строительстве Амурского ГПЗ, в комнатах с площадью ниже учетной нормы на человека;

- постановлениями Государственной инспекции труда в -- от -- №----- которых ООО «ФИО2» и руководитель территориально-обособленного подразделения – главный инженер объекта ФИО55 привлечены к административной ответственности по ч-- --» в период с -- по --.

Поскольку указанные противоправные действия ООО «ФИО2» были допущены в отношении Ражабова У.Т., Султонова Р.Э.у, Нумонжонова И.И.у, и касались непосредственного каждого обвиняемого, суд полагает необходимым признать указанное смягчающее наказание обстоятельство также в отношении подсудимых Султонова Р.Э.у, Нумонжонова И.И.у.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Ражабова У.Т., судом не установлено.

Обсуждая в соответствии с -- РФ вопрос об изменении категории совершенного Ражабовым У.Т. преступления на менее тяжкую, то есть средней тяжести, суд, с учетом фактических обстоятельств совершения данного преступления и степени его общественной опасности, данных о личности подсудимого, не усматривает оснований для изменения категории рассматриваемого преступления.

Обсуждая вопрос о виде и размере наказания подсудимого Султонова Р.Э.у, суд учитывает степень и характер совершенного им преступления, которое направлено против общественной безопасности, относится к категории тяжких преступлений; роль подсудимого и его конкретные действия при совершении указанного преступления; его поведение в ходе рассмотрения дела, личность подсудимого Султонова Р.Э.у, который находится в молодом возрасте; ранее не судим; является гражданином --; имеет временное место жительства на территории вахтового поселка строителей АГПЗ, общежитие ООО «ФИО2» --; до задержания работал в ООО «ФИО2» Амурского газоперерабатывающего завода плотником; УУП ОУУП и ПДН МО МВД России «Свободненский» характеризуется удовлетворительно; начальником ОВР с ПОО ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по -- характеризуется положительно; с места жительства председателем схода граждан --» характеризуется положительно; директором школы № -- характеризуется положительно; в зарегистрированном браке не состоит, детей на иждивении не имеет; на учете у врача-нарколога врача-психиатра не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Султонова Р.Э.у, суд признает полное признание им своей вины и раскаяние в содеянном; молодой возраст; принесение извинений за содеянное, противоправное поведение руководства ООО «ФИО2», в действиях которого установлены нарушения, связанные с оплатой труда работникам Общества, а также нарушения санитарно-эпидемиологических норм на территории вахтового городка строителей и требований законодательства о пожарной безопасности, которое послужило причиной возникновения массовых беспорядков на территории завода и вахтового поселка.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Султонова Р.Э.у, судом не установлено.

Обсуждая в соответствии -- об изменении категории совершенного Султоновым Р.Э.у преступления на менее тяжкую, то есть средней тяжести, суд, с учетом фактических обстоятельств совершения данного преступления и степени его общественной опасности, данных о личности подсудимого, не усматривает оснований для изменения категории рассматриваемого преступления.

Обсуждая вопрос о виде и размере наказания подсудимого Нумонжонова И.И.у, суд учитывает степень и характер совершенного преступления, которое направлено против общественной безопасности, относится к категории тяжких преступлений; роль подсудимого и его конкретные действия при совершении указанного преступления; его поведение в ходе рассмотрения дела, личность подсудимого Нумонжонова И.И.у, который находится в молодом возрасте; ранее не судим; является гражданином --; имеет временное --, -- «ФИО2» --; до задержания работал в ООО «ФИО2» Амурского газоперерабатывающего завода --; УУП ОУУП и ПДН МО МВД России «Свободненский» характеризуется удовлетворительно; начальником ОВР с ПОО ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по -- характеризуется отрицательно; председателем схода граждан, директором школы, директором ПТУ --, директором колледжа информационных технологий характеризуется положительно; на учете в ОВД -- Республики -- не состоит; в зарегистрированном браке не состоит, детей на иждивении не имеет; на учете у врача-нарколога врача-психиатра не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Нумонжонова И.И.у, суд признает полное признание им своей вины и раскаяние в содеянном; молодой возраст, принесение извинений за содеянное, противоправное поведение руководства ООО «ФИО2», в действиях которого установлены нарушения, связанные с оплатой труда работникам Общества, а также нарушения санитарно-эпидемиологических норм на территории вахтового городка строителей и требований законодательства о пожарной безопасности, которое послужило причиной возникновения массовых беспорядков на территории завода и вахтового поселка.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Нумонжонова И.И.у, судом не установлено.

Обсуждая в соответствии -- вопрос об изменении категории совершенного Нумонжоновым И.И.у преступления на менее тяжкую, то есть средней тяжести, суд, с учетом фактических обстоятельств совершения данного преступления и степени его общественной опасности, данных о личности подсудимого, не усматривает оснований для изменения категории рассматриваемого преступления.

Судом учитывается требование закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, что справедливое наказание способствует решению его задач и целей. Справедливость назначенного наказания заключается в его соответствии характеру и степени общественной опасности совершенного преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

При назначении наказания подсудимому Ражабову У.Т., суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления; личность подсудимого Ражабова У.Т.; наличие обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, преследуя цели наказания, предусмотренные ст-- РФ, в целях исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, восстановления социальной справедливости, исходя из интересов общества и государства, суд считает необходимым и обоснованным назначить Ражабову У.Т. наказание, с применением --, в виде лишения свободы на определенный срок.

Назначение подсудимому Ражабову У.Т. иных более мягких видов наказания, чем лишение свободы за совершенное преступление, суд считает нецелесообразным, поскольку Ражабов У.Т. обвиняется в совершении тяжкого преступления, направленного против общественной безопасности, в связи с чем, суд считает, что наказание, не связанное с реальным лишением свободы, не будет способствовать целям наказания, предусмотренным ст--, в части восстановления социальной справедливости, а также в части исправления Ражабова У.Т. и предупреждения совершения им новых преступлений.

Вместе тем, учитывая полное признание подсудимым Ражабовым У.Т. своей вины и его раскаяние в содеянном, поведение в ходе судебного следствия, противоправное поведение потерпевшего, повлекшее нарушение трудовых и жилищных прав подсудимого, а также наличие совокупности иных обстоятельств, учтенных судом в качестве смягчающих

наказание, суд полагает, что указанные обстоятельства существенно уменьшают степень общественной опасности совершённого им преступления, и, признавая совокупность смягчающих наказание обстоятельств исключительными, приходит к выводу о возможности применения к виновному правил, предусмотренных ч-- РФ, с назначением Ражабову У.Т. наказания ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч. --

При этом при назначении наказания у суда отсутствуют основания для применения к Ражабову У.Т. положений ст-- РФ, в части назначения условного осуждения, так как с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности подсудимого Ражабова У.Т. суд приходит к выводу о невозможности исправления Ражабова У.Т. без реального отбывания наказания в виде лишения свободы.

Наказание в виде лишения свободы Ражабову У.Т. суд считает необходимым назначить с отбыванием в исправительной колонии общего режима, в соответствии -- ч. 1 ст. --

При назначении наказания подсудимому Султонову Р.Э.у, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления; личность подсудимого Султонова Р.Э.у; наличие обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, преследуя цели наказания, предусмотренные ст. -- РФ, в целях исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, восстановления социальной справедливости, исходя из интересов общества и государства, суд считает необходимым и обоснованным назначить Султонову Р.Э.у наказание, с применением ч-- -- РФ, в виде лишения свободы на определенный срок.

Назначение подсудимому Султонову Р.Э.у иных более мягких видов наказания, чем лишение свободы за совершенное преступление, суд считает нецелесообразным, поскольку Султонов Р.Э.у обвиняется в совершении тяжкого преступления, направленного против общественной безопасности, в связи с чем, суд считает, что наказание, не связанное с реальным лишением свободы, не будет способствовать целям наказания, предусмотренным ст-- в части восстановления социальной справедливости, а также в части исправления Султонова Р.Э.у и предупреждения совершения им новых преступлений.

Вместе тем, учитывая полное признание подсудимым Султоновым Р.Э.у своей вины и его раскаяние в содеянном, поведение в ходе судебного следствия, противоправное поведение потерпевшего, повлекшее нарушение трудовых и жилищных прав подсудимого, а также наличие совокупности иных обстоятельств, учтенных судом в качестве смягчающих наказание, суд полагает, что указанные обстоятельства существенно уменьшают степень общественной опасности совершённого им преступления, и, признавая совокупность смягчающих наказание обстоятельств исключительными, приходит к выводу о возможности применения к виновному правил, -- с назначением Султонову Р.Э.у наказания ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч--.

При этом при назначении наказания у суда отсутствуют основания для применения к Султонову Р.Э.у. положений ст-- назначения условного осуждения, так как с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности подсудимого Султонова Р.Э.у суд приходит к выводу о невозможности исправления Султонова Р.Э.у без реального отбывания наказания в виде лишения свободы.

Наказание в виде лишения свободы Султонову Р.Э.у, суд считает необходимым назначить с отбыванием в исправительной колонии общего режима, в соответствии с п-- --

При назначении наказания подсудимому Нумонжонову И.И.у, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления; личность подсудимого Нумонжонова И.И.у; наличие обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, преследуя цели наказания, предусмотренные ст. -- РФ, в целях исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, восстановления социальной справедливости, исходя из интересов общества и

государства, суд считает необходимым и обоснованным назначить Нумонжонову И.И.у наказание, с применением ч. --, в виде лишения свободы на определенный срок.

Назначение подсудимому Нумонжонову И.И.у иных более мягких видов наказания, чем лишение свободы за совершенное преступление, суд считает нецелесообразным, поскольку Нумонжонов И.И.у обвиняется в совершении тяжкого преступления, направленного против общественной безопасности, в связи с чем, суд считает, что наказание, не связанное с реальным лишением свободы, не будет способствовать целям наказания, предусмотренным -- РФ, в части восстановления социальной справедливости, а также в части исправления Нумонжонова И.И.у и предупреждения совершения им новых преступлений.

Вместе тем, учитывая полное признание подсудимым Нумонжоновым И.И.у своей вины и его раскаяние в содеянном, поведение в ходе судебного следствия, противоправное поведение потерпевшего, повлекшее нарушение трудовых и жилищных прав подсудимого, а также наличие совокупности иных обстоятельств, учтенных судом в качестве смягчающих наказание, суд полагает, что указанные обстоятельства существенно уменьшают степень общественной опасности совершённого им преступления, и, признавая совокупность смягчающих наказание обстоятельств исключительными, приходит к выводу о возможности применения к виновному правил, предусмотренных -- УК РФ, с назначением Нумонжонову И.И.у наказания ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч-- УК РФ.

При этом при назначении наказания у суда отсутствуют основания для применения к Нумонжонову И.И.у положений -- РФ, в части назначения условного осуждения, так как с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности подсудимого Нумонжонова И.И.у суд приходит к выводу о невозможности исправления Нумонжонова И.И.у без реального отбывания наказания в виде лишения свободы.

Наказание в виде лишения свободы Нумонжонову И.И.у, суд считает необходимым назначить с отбыванием в исправительной колонии общего режима, в соответствии с п. «б» ч. 1 -- РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вещественных доказательств по делу нет.

Обеспечительную меру процессуального принуждения в виде наложения ареста на денежные средства подсудимых, находящиеся на счетах в банках, суд полагает необходимым отменить после вступления приговора в законную силу.

Обсуждая вопрос о мере пресечения в отношении подсудимого Ражабова У.Т. до вступления приговора в законную силу, суд, с учетом обстоятельств совершенного преступления, личности Ражабова У.Т., который обвиняется в совершении тяжкого преступления, направленного против общественной безопасности, полагает необходимым меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ражабова У.Т. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Обсуждая вопрос о мере пресечения в отношении подсудимого Султонова Р.Э.у до вступления приговора в законную силу, суд, с учетом обстоятельств совершенного преступления, личности Султонова Р.Э.у, который обвиняется в совершении тяжкого преступления, направленного против общественной безопасности, полагает необходимым меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Султонова Р.Э.у до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Обсуждая вопрос о мере пресечения в отношении подсудимого Нумонжонова И.И.у до вступления приговора в законную силу, суд, с учетом обстоятельств совершенного преступления, личности Нумонжонова И.И.у, который обвиняется в совершении тяжкого преступления, направленного против общественной безопасности, полагает необходимым меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Нумонжонова И.И.у, до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 296-299, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Ражабова Умрзока Тураевича признать виновным в совершении преступления, --, и назначить ему наказание, с применением -- РФ, в виде лишения свободы на срок --, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении Ражабова У.Т. - заключение под стражу - оставить без изменения.

Срок отбытия наказания в виде лишения свободы Ражабову У.Т. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании -- зачесть в срок отбытого наказания в виде лишения свободы, время содержания Ражабова У.Т. под стражей с -- до вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В случае истечения срока наказания в виде лишения свободы (с учетом положений --) до вступления приговора в законную силу, освободить Ражабова У.Т. из-под стражи по отбытию срока наказания, отменив меру пресечения – заключение под стражу.

Султонова Рахматжона Эркинбой Угли признать виновным в совершении преступления, предусмотренного -- РФ, и назначить ему наказание, с применением -- -- лишения свободы на срок --) месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении Султонова Р.Э.у - заключение под стражу - оставить без изменения.

Срок отбытия наказания в виде лишения свободы Султонову Р.Э.у исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании -- УК РФ зачесть в срок отбытого наказания в виде лишения свободы, время содержания Султонова Р.Э.у под стражей с -- года до вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В случае истечения срока наказания в виде лишения свободы (с учетом положений --) до вступления приговора в законную силу, освободить Султонова Р.Э.у из-под стражи по отбытию срока наказания, отменив меру пресечения – заключение под стражу.

Нумонжонова Илгорбека Илхомжон Угли признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч-- РФ, и назначить ему наказание, с применением ст. -- --, в виде лишения свободы на срок --, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении Нумонжонова И.И.у - заключение под стражу - оставить без изменения.

Срок отбытия наказания в виде лишения свободы Нумонжонову И.И.у исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании ст-- РФ зачесть в срок отбытого наказания в виде лишения свободы, время содержания Нумонжонова И.И.у под стражей с -- до вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В случае истечения срока наказания в виде лишения свободы (с учетом положений ст. 72 УК РФ) до вступления приговора в законную силу, освободить Нумонжонова И.И.у из-

под стражи по отбытию срока наказания, отменив меру пресечения – заключение под стражу.

Обеспечительную меру процессуального принуждения в виде наложения ареста на денежные средства:

- на имя Ражабова Умрзока Тураевича, -- года рождения, находящиеся на счетах --, --, в сумме -- в филиале банка ГПБ (АО) «Дальневосточный», а также поступающие на счета денежные средства;

- на имя Султонова Рахматжона Эркинбой угли, -- года рождения, находящиеся на счетах --, --, в сумме -- в филиале банка ГПБ (АО) «Дальневосточный», а также поступающие на счета денежные средства;

- на имя Нумонжонова Илгорбека Илхомжона угли, -- года рождения, находящиеся на счетах --, --, в сумме -- рублей, в филиале банка ГПБ (АО) «Дальневосточный», а также поступающие на счета денежные средства;

отменить после вступления приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Амурского областного суда через Свободненский городской суд в течение 10 (десяти) суток со дня его провозглашения, а осужденными Ражабовым У.Т., Султоновым Р.Э.у, Нумонжоновым И.И.у - в тот же срок со дня вручения им копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Разъяснить осужденным, что в случае подачи апелляционной жалобы они вправе: пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции; отказаться от защитника; ходатайствовать о назначении защитника судом.

Судья Свободненского

городского суда О.А. Сиваева

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».